

		Ayuntamiento de Llanes	AYUNTAMIENTO DE LLANES SALIDA Fecha 27/01/2025 09:27:24 Num. 730
Negociado REGIMEN SANCIONADOR		4N29 6D59 266H 1M3S 0091 	
RES19S001L	RES/2024/255		
Asunto NOTIFICACION RESOLUCION		Interesado RAUL GUTIERREZ SALGADO Las Lomas. Lugar Celorio 36, S/N CELORIO 33005 - LLANES ASTURIAS	

El día 24 de enero de 2025 el Concejal Delegado ha dictado la siguiente resolución:

Don Juan Antonio Valladares Alvarez, Concejal delegado de Agroganadería, Hacienda y Expedientes Sancionadores de este Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones que le confiere la normativa vigente y de conformidad con el Artículo 21 de Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en su nueva redacción dada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, última modificación por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y concordantes del R.D. 2568/86 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Resolución de Alcaldía de 12 de julio de 2023, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 141 de 24 de julio de 2023, confiriendo delegación genérica para dirigir los servicios correspondientes, así como la gestión en general, así como la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y ampliadas por Resolución de fecha 18 de julio de 2023, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 146 de fecha 31 de julio de 2023, en el día de hoy ha dictado el siguiente

Vistas las alegaciones presentadas en el expediente **RES/2024/255**, así como las actuaciones contenidas en el expediente,

Visto el informe-propuesta de la TAG de Vicesecretaría 24 de enero de 2025, que transcrito literalmente dice:

"PROPUESTA DE RESOLUCION

ASUNTO: Procedimiento sancionador por infracción de la Ley 37/3003, de 17 de noviembre, del Ruido incoado, en un primer lugar al Club Marítimo de Celorio cuya representación la ostenta D. Julio Bobes Bascarán como Presidente y vistas las alegaciones presentadas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 89.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se emite la siguiente propuesta de resolución tomando como base los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

**ANTECEDENTES DE HECHO**

-VISTO el **Informe de Ensayo de Niveles de Presión Sonora de Inmisión** realizado del **20 a 21 de septiembre de 2024** presentado por D. Raúl Gutiérrez Salgado con fecha de Justificante de Presentación de 15 de octubre de 2024, 12:59:28, Número 12140, en dicho informe se manifiesta, entre otros lo siguiente:

"Como se ha realizado un muestreo no condicionado, pueden extrapolarse los resultados de la muestra o ítem ensayado al ítem muestreado; por lo tanto, los niveles máximos de presión sonora de inmisión transmitidos al medio ambiente exterior del límite de la parcela en la que se ubica la vivienda unifamiliarCelorio - Llanes, por los participantes en las jornadas lúdicas de juegos de mesa desarrolladas en las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, incumplían con el Real Decreto 1367/2007, en las fechas (20 y 21 de Septiembre de 2.024) y condiciones que se realizó el ensayo".

En el Informe en el apartado "Evaluación de la Conformidad", se manifiesta, entre otros:

"El valor máximo de los niveles de presión sonora de inmisión alcanzado en las series de medidas, determinado por el índice acústico $L_{kAeq,T}$, del ensayo más desfavorable realizado en el medio ambiente exterior del límite Sureste de la parcela en la que se ubica la vivienda unifamiliar Celorio - Llanes, transmitidos por los participantes en las jornadas lúdicas de juegos de mesa, celebradas entre el 19 y el 22 de septiembre de 2024 dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, es para el caso más desfavorable de las series de medidas de **57 dBA**, por tanto superior al máximo permitido de 50 dBA ($45 + 5$ dBA) que establece como límite para el periodo noche, en el medio ambiente exterior de sectores del territorio con predominio del uso residencial la tabla B1 y el artículo 25.b).iii) del Real Decreto 1367/2007.

Como no se cumplen los valores máximos dados por el índice acústico $L_{keq,5s}$, no es necesario seguir calculando si se cumplen los valores diarios para el período día (L_{kn}) con límites aún más restrictivos (48 dBA: $45 + 3$ dBA)".

Declaración de No cumplimiento: "No Cumple - El resultado de medida es superior al límite de especificación".

En el Informe de Ensayo de Niveles de Presión Sonora, se concluye, entre otros, lo siguiente:

"El nivel de ruido transmitido a la vivienda afectada, supera con creces los límites legislativos en horario nocturno, habiéndose producido eventos sonoros cuyo nivel de ruido ha superado el límite legislativo establecido para el citado horario (50 dBA) en 7 dBA, llegando a alcanzar niveles de hasta 57 dBA".

		Ayuntamiento de Llanes
Negociado REGIMEN SANCIONADOR		
4N29 6D59 266H 1M3S 0091 		
RES19S001L	RES/2024/255	

"Con el estudio realizado se demuestra que:

1.- el ruido transmitido supera de forma flagrante los niveles máximos legalmente previstos en horario nocturno, quedando acreditado de esta forma su incidencia en el normal disfrute de las viviendas y sus zonas privadas ajardinadas de uso residencial, tal como prescribe el Anexo V del Real Decreto 1367/2007;

2.- las fuentes evaluadas de la actividad de juegos de mesa son molestas, excediendo de los límites tolerables, dificultando a los propietarios de la vivienda afectada el correcto uso y disfrute de la misma".

La documentación presentada por D. Raúl Gutiérrez Salgado con fecha de Justificante de Presentación de 15 de octubre de 2024, 12:59:28, Número 12140, ha sido trasladada a través del Gestor de Expedientes Open Certiac a la Jefatura de Urbanismo y Alcaldía.

VISTO el Informe de la Arquitecta Técnica del Ayuntamiento de Llanes de fecha **22 de octubre de 2024** acerca del **Informe de Ensayo de Niveles de Presión Sonora de Inmisión** realizado del **20 a 21 de septiembre de 2024** en el que se manifiesta, entre otros, que **"cumple con los requisitos técnicos establecidos para su toma en consideración para poder incoar un procedimiento sancionador, ante la reincidencia manifiesta deberá tenerse en cuenta el expediente RES/2024/85 para valoración"**.

VISTO el Informe de la Policía Local de Llanes de fecha **26 de octubre de 2024** acerca de si se produjo algún tipo de actuación o intervención en **los días 19 al 22 de septiembre de 2024** en el Club Marítimo de Celorio, en el que se manifiesta, lo siguiente: "Que siendo las 23:00 horas del día 19 de septiembre de 2024 reciben llamada telefónica de quien dice ser Raúl GUTIERREZ SALGADO, para denunciar que se escuchan ruidos provenientes del Club Marítimo de Celorio y que le causa molestias en su domicilio, creyendo que deben estar realizando una actividad dentro de sus instalaciones.

Que puestos en contacto con el organizador del evento (Daniel Méndez Bonito Magniez,), manifiesta que son unas jornadas de la asociación Asturlúdicas que realizan desde hoy hasta el día 22 de septiembre, y que cuenta con la autorización del titular de las instalaciones, así como del ayuntamiento, si bien, a los agentes intervinientes, no presenta documentación escrita de permiso concedido, desconociendo si para este tipo de reuniones, se necesita autorización o simple comunicación, puesto que no se desarrolla actividad económica alguna, solamente, el alquiler de las instalaciones.

Que se comprueba que esta actividad se lleva realizando al menos dos años anteriores en el mismo lugar e incluso teniendo difusión en medios de comunicación a nivel autonómico.

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

4N29 6D59 266H 1M3S 0091



RES19S001L

RES/2024/255

Que los Agentes no disponen de los medios técnicos (sonómetro) para medir el ruido existente de manera objetiva para cerciorarse si este sobrepasa los decibelios permitidos, puesto que la queja del requirente es referida al ruido y al horario de realización de la actividad.

Que el titular de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio corresponde a Julio BOBES BASCARÁN,

Lo que se traslada a los efectos oportunos".

VISTO el Informe del Vigilante Urbanístico de fecha **20 de septiembre de 2024** acerca de si se produjo algún tipo de actuación o intervención en los **días 19 a 22 de septiembre de 2024** en el Club Marítimo de Celorio, en el que se manifiesta, entre otros:

"Según petición de informe se realiza visita al Club Marítimo de Celorio, el 19 y 20 de septiembre de 2024, para comprobar si existe actividad con motivo de la programación de las jornadas Asturlúdicas.

Personado en el lugar el 19 de septiembre de 2024 entorno a las 13:30 horas se observa que el portón de acceso está cerrado y no se aprecia ningún tipo de actividad en su interior.

Personado en el lugar el 20 de septiembre de 2024 entorno a las 12:00 horas el portón está abierto, en una edificación existente en la zona sur de la parcela hay varias personas jugando a juegos de mesa, en dicha edificación existe una zona habilitada con microondas y cafetera y una barra con libre acceso a bebidas alcohólicas (vino).

En un barril situado en el exterior se observan vasos serigrafiados con los motivos de dichas jornadas.

Se adjuntan fotografías.

Todo ello sin perjuicio de mejor criterio del técnico competente".

VISTO que, por Decreto el Concejal Delegado de Agroganadería, Hacienda y Expedientes Sancionadores de este Excmo. Ayuntamiento de Llanes, se acordó incoar procedimiento sancionador de fecha 5 de noviembre de 2024 al Club Marítimo de Celorio con C.I.F: G33069030, en el que se indicaba que los hechos descritos pueden ser constitutivos de la infracción del artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE NÚM 276 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2003) al disponer que constituyen infracciones graves las superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas, por el ruido transmitido por los usuarios de las jornadas lúdicas, **durante la noche del viernes 20 y la madrugada del sábado 21 de septiembre de 2024(Entre las 22:30 horas del viernes y las 03:20 horas del sábado)**, en virtud de los hechos descritos anteriormente.

		Ayuntamiento de Llanes
Negociado REGIMEN SANCIONADOR		
4N29 6D59 266H 1M3S 0091 		
RES19S001L	RES/2024/255	

Dicho Acuerdo fue notificado al interesado (Club Marítimo de Celorio) el 8 de noviembre de 2024 y a D. Raúl Gutiérrez Salgado el 12 de noviembre de 2024.

Con fecha de Justificante de Presentación en el Registro Telemático del Ayuntamiento de Llanes de 21 de noviembre de 2024, 16:48:26, Número de Registro 13680, El Club Marítimo de Celorio presenta escrito de alegaciones, en el que manifiesta:

"RES18S01Q2

RES/2024/255

AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LLANES

DON JULIO BOBES BASCARÁN, con y con domicilio a efectos de notificaciones en ----- actuando en nombre y representación de **CLUB MARÍTIMO DE CELORIO**-en calidad de Presidente del mismo-; ante el Excelentísimo Ayuntamiento comparezco y, como mejor proceda en Derecho, **DIGO:**

Que habiendo recibido el pasado 8 de noviembre de 2024 **ACUERDO DE INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR DICTADO EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2024** cuyo número de referencia se indica en el margen superior del presente escrito y que se adjunta al presente como **DOCUMENTO Nº1**, por los **supuestos hechos cometidos en fecha 20 y 21 de septiembre de 2024** y, por ende, por la supuesta infracción del artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; de conformidad con lo dispuesto EN EL ARTÍCULO 64 DE LA Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de diez días concedidos a tal efecto, se vienen a formular al respecto las siguientes:

ALEGACIONES

PRIMERA. – SOBRE LA AUSENCIA DE MOTIVACIÓN

En primer lugar, la resolución que ahora se impugna por medio del presente escrito es absolutamente insuficiente, carente de motivación y, por ello, vulnera los **artículos 9.3 y 24.1 de la Constitución Española**, referentes a la **seguridad jurídica** y a la **tutela judicial efectiva**.



Artículo 9.3 de la Constitución Española:

*La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la **seguridad jurídica**, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.*

Artículo 24.1 de la Constitución Española:

*Todas las personas tienen derecho a obtener la **tutela efectiva** de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, **sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.***

Así pues, en la antedicha resolución, tan solo se hace referencia a que existen informes de Ruido Ambiental emitidos en fecha 20 y 21 de septiembre de 2024, en los que se aseveran que el ruido superó los niveles máximos legalmente previstos en horario nocturno, siendo su fuente las jornadas lúdicas de juegos de mesa desarrolladas en las instalaciones del Club Marítimo de Celorio.

*Por tanto, cabría en este aspecto resaltar la numerosa **jurisprudencia acerca de la necesaria motivación** de las resoluciones.*

*Ejemplo de ello sería la **Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de septiembre de 1998:***

QUINTO. – Al respecto, conviene recordar que la motivación de las resoluciones judiciales se configura como exigencia constitucional que se integra en el contenido del derecho que el art.24.1 C.E. reconoce y garantiza (SSTC 177/1994, 145/1995,115/1996, 26/1997 y 116/1998, por citar sólo las más recientes).



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES19S001L

RES/2024/255

Así mismo y en relación con la falta de motivación en las sentencias, cabría destacar la siguiente Sentencia del Tribunal Constitucional:

La obligación de motivar las Sentencias, que el art. 120.3 CE impone a los órganos judiciales, **se integra como una de las garantías protegidas en el derecho a la tutela judicial efectiva** (art.24.1 CE), entendida como el derecho a obtener una resolución **razonablemente fundada en Derecho**, que entronca de forma directa con el principio del Estado democrático de Derecho (art. 1 CE) y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada esencialmente en el carácter vinculante que para todo órgano jurisdiccional reviste la Ley(art. 117.1 y 3 CE ; SSTC 55/1987, de 13 de mayo, FJ 1; 24/1990, de 15 de febrero, FJ4; 22/1994, de 27 de enero, FJ2). Esta garantía tiene como finalidad última la interdicción de la arbitrariedad, ya que mediante ella se introduce un factor de racionalidad en el ejercicio del poder que, paralelamente, potencia el valor de la seguridad jurídica y constituye un instrumento que tiende a garantizar la posibilidad de control de la resolución por los Tribunales superiores mediante los recursos que procedan, incluido el que compete a este Tribunal a través del recurso de amparo(SSTC 55/1987, de 13 de mayo, FJ 1;22/1994, de 27 de enero, FJ2; 184/1995, de 12 de diciembre, FJ2, 47/1998, de 2 de marzo, FJ5;139/2000, de 29 de mayo, FJ 4; 221/2001, de 31 de octubre, FJ6).

De esta garantía deriva, en primer lugar, que **la resolución ha de exteriorizar los elementos y razones de juicio que fundamentan la decisión**(SSTC 122/1991, de 3 de junio, FJ2; 5/1995, de 10 de enero, FJ3;58/1997, de 18 de marzo, FJ2), y, en segundo lugar, que el fundamento de la decisión ha de constituir la aplicación no arbitraria , ni manifiestamente irrazonable, ni fruto de un error patente, de la legalidad(entre muchas SSTC 23/1987, de 23 de febrero, FJ3; 112/1996, de 24 de junio, FJ2; 119/1998, de 4 de junio, FJ2; 25/2000, de 31 de enero, FJ3).

Misma línea sigue la **Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de febrero de 2002:**

(FJ 4) Es obligado recordar, al efecto, que el art. 24 de la Constitución impone a los órganos judiciales **la obligación de dictar resoluciones fundadas en Derecho, no pudiendo considerarse cumplida esta exigencia con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro**, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad(SSTC 61/1983, de 11 de julio; 5/1986, de 21 de enero;78/1986, de 13 de julio;116/1986, de 8 de octubre;75/1988, de 25 de abril, FJ 3). **No basta,**



pues, con obtener una respuesta motivada, sino que, esta ha tener contenido jurídico y no resultar arbitraria (por todas, SSTC 22/1994, de 27 de enero, FJ2; 324/1994, de 1 de diciembre, FJ2; 24/1999, de 8 de marzo, FJ 3, y 10/2000 de 31 de enero, FJ 2). Y una resolución judicial puede tacharse de arbitraria cuando, aun constatada la existencia formal de una argumentación, la misma no es expresión de la administración de justicia sino simple apariencia de la misma por ser fruto de un **mero voluntarismo judicial** o expresar un proceso deductivo irracional o absurdo (SSTC 148/1994, de 12 de mayo, FJ 4; 244/1994, de 15 de septiembre, FJ2; 54/1997, de 17 de marzo, FJ 3; y 160/1997, de 2 de octubre, FJ7)(...) Los derechos y garantías previstos en el artículo 24 CE no garantizan, ciertamente, la justicia de la decisión o la corrección jurídica de la actuación o interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales comunes, pues no existe un derecho al acierto (entre muchas, SSTC 151/2001, de 2 de julio, FJ5; y 162/2001, de 5 de julio, FJ 4). Y tampoco aseguran la satisfacción de la pretensión de ninguna de las partes del proceso (por todas, SSTC 107/1994, de 11 de abril, FJ 2; y 139/2000, de 29 de mayo, FJ 4). Ahora bien, lo que en todo caso si garantiza el expresado precepto es el derecho a que las pretensiones se desenvuelvan y conozcan en el proceso establecido al efecto, con observancia de las garantías constitucionales que permitan el derecho de defensa, y a que finalice con una resolución fundada en Derecho, la cual podrá ser favorable o adversa a las pretensiones ejercitadas (STC 50/1982, de 15 de julio, FJ 3).

Al igual que **la Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de octubre de 1986:**

Dicho precepto (artículo 24 CE) impone a los Jueces y Tribunales la obligación de dictar, tras el correspondiente debate procesal, una resolución fundada en Derecho y esta obligación no puede considerarse cumplida con la mera emisión de una declaración de conocimiento o de voluntad del órgano jurisdiccional en un sentido o en otro. **Cuando la Constitución-art. 120.3- y la Ley exigen que se motiven las sentencias, imponen que la decisión judicial esté precedida por una exposición de los argumentos que la fundamentan.** Este razonamiento expreso permite a las partes conocer los motivos por los que su pretendido derecho puede ser restringido o negado, facilitando al tiempo y, en su caso, el control por parte de los órganos judiciales superiores.

Así pues, en el presente asunto, nos encontraríamos ante una evidente **indefensión** que impide a esta parte conocer con la **concreción suficiente los motivos** por los que el Excelentísimo Ayuntamiento propone imponer una sanción ascendente a la suma de 4.500 euros.



SEGUNDA. - SOBRE LA AUSENCIA DE GRADUACIÓN ALGUNA DE LA PROPUESTA DE SANCIÓN

Asimismo, en conexión con la alegación que antecede, el acuerdo de inicio de expediente sancionador no gradúa en modo alguno la sanción de 4.500 euros que se propone.

Solo se hace referencia a que resulta de aplicación el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, que establece que son infracciones graves la superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.

Asimismo, al respecto se hace una remisión al artículo 29.1.b), apartado primero, de la misma Ley, que determina que en el caso de infracciones graves se podrá imponer una multa desde 601 hasta 12.000 euros.

En base a ello, **se desconoce el por qué se ha decidido proponer la sanción en la cuantía de 4.500 euros**, sin entrar a analizar la potencialidad de producción o producción efectiva de riesgo o peligro para la salud y seguridad de las personas, al medio ambiente y al entorno, en general.

TERCERA. - SOBRE EL VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE

Expuesto lo anterior, entrando ya en el fondo del asunto que nos ocupa, debemos subrayar que el Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, para emitir la resolución que ahora se impugna, se basa en la prueba documental que se aporta por D. Raúl Gutiérrez Salgado.

Dicha prueba consiste en el **Informe de Ensayo de Niveles de Presión Sonora de Inmisión del 20 al 21 de septiembre de 2024**, desde este momento procesal, se viene a **impugnar** la misma al ser totalmente parcial y subjetiva.



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES19S001L

RES/2024/255

Así pues, el Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes otorga plena veracidad a la antedicha prueba incluso pese a las carencias acreditativas de la misma que se pasan a desglosar:

- (i) En primer lugar, **no se concreta** en modo alguno **la hora** en la que supuestamente tienen lugar los ruidos que se denuncian y que se registran a través de la medición.

Ello sorprende poderosamente a esta parte, pues si los aparatos empleados y los profesionales que se encargan del registro del ruido son los adecuados, no debe existir problema alguno en concretar, al menos, la **franja horaria** en la que el mismo tiene lugar.

- (ii) Seguidamente, en conexión con ello, **no se especifica** tampoco, por ejemplo, **si siempre existe el mismo nivel de ruido**.

Es decir, el referido informe manifiesta que se llega a alcanzar niveles de hasta "57 dBA", pero no indica cuando se alcanza ese supuesto pico, cuanto se alarga en el tiempo, ni en que niveles se sitúa antes y después de llegar al máximo.

- (iii) Seguidamente, y a colocación de lo anterior, desconoce esta parte **con qué aparatos** se ha realizado la medición del ruido, y es que nada se especifica en este sentido. Nos referimos, por ejemplo, a la marca, el modelo, el año de fabricación, etc.

- (iv) En relación con ello, tampoco consta si el aparato medidor de los ruidos se encontraba **homologado** en el momento de efectuarse la medición. Ello adquiere suma relevancia en aras de ofrecer las garantías necesarias para la fiabilidad de los resultados obtenidos.

- (v) Tampoco puede pasarse por alto que no se especifica en modo alguno **delante de qué personas** se efectúa la medición del ruido. Es decir, se omite quien es o son las personas encargadas y su acreditación correspondiente para elaborar dicho informe.

- (vi) No puede pasarse por alto que las actividades que supuestamente generan ruido por encima de los niveles permitidos se corresponden con actividades para niños, actividades en sí mismas de dudosa peligrosidad; sin que de adverso se haya



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

4N29 6D59 266H 1M3S 0091



RES19S001L

RES/2024/255

acreditado si ese supuesto ruido es producido por las mismas o por **otros agentes externos ajenos** al Club Marítimo de Celorio.

(vii) Y, en definitiva, **no se examina si es necesario, para encontrarnos ante una infracción o no, unos determinados decibelios.**

En realidad, **dicha medición sonora debería haber sido realizada directamente por el propio Ayuntamiento**, siendo el mismo un organismo imparcial; y no basarse para imponer la sanción que ahora se recurre en una simple documental aportada por un tercero, en la que claramente se aprecia **un interés en pretender el perjuicio del Club Marítimo de Celorio**, no siendo este el primer expediente que se inicia contra el mismo en base a unas supuestas molestias carentes de fundamentación y trascendencia suficiente..

CUARTA. – SOBRE LA NULIDAD DE PLENO DERECHO DEL ACUERDO DE INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR

Sobre la base de todo lo desarrollado, procede acordar la **nulidad de pleno derecho del Acuerdo de Inicio de Expediente Sancionador núm. 255/2024 dictado en fecha 5 de noviembre de 2024**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1, apartado a) y 47.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al haberse producido **la vulneración de los anteriores preceptos constitucionales** desglosados:

Artículo 47. Nulidad de pleno derecho.

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
 - a) Los que **lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.**
 - (...)



2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que **vulneren la Constitución**, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Por todo lo expuesto,

SUPLICO AL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO, que tenga por presentado el presente escrito en tiempo y forma, se sirva admitirlo y, previos los trámites legales oportunos, tenga por realizadas las presentes **ALEGACIONES** frente al **ACUERDO DE INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR NÚM. 255/2024 DICTADO EN FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2024**, por medio del cual se propone imponer una sanción ascendente a la suma 4.500 euros, debiéndose acordar la **NULIDAD DE PLENO DERECHO** del mismo, **DEJANDOSE SIN EFECTO**.

Es Justicia que pido en Llanes a 21 de noviembre de 2024

D. Julio Bobes Bascarán."

Junto con el escrito de alegaciones presenta copia de la notificación del Acuerdo de Inicio, Poder para pleitos de fecha 5 de marzo de 2029, en el que consta como presidente y secretaria de la Junta directiva del "Club Marítimo de Celorio"

Hay que destacar, que tienen entrada por Registro de Entrada del Ayuntamiento de Llanes de fecha 26 de noviembre de 2024, 10:35:04, Número de Registro 13840, el mismo escrito de alegaciones junto con la copia de la notificación del Acuerdo de Inicio.

Con fecha de Justificante de Presentación en el Registro Telemático del Ayuntamiento de Llanes de 26 de noviembre de 2024, 23:57:47, Número de Registro 13878, D. Raúl Gutiérrez Salgado presenta escrito de alegaciones, en el que manifiesta:

"Raúl Gutiérrez Salgado

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

4N29 6D59 266H 1M3S 0091



RES19S001L

RES/2024/255

DNI:

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LLANES

A la atención de:

- **D. Lucio Carriles Sánchez**, concejal delegado de Economía, Presupuestos y Hacienda.
- **Sra. Carla María Suárez Menéndez**, secretaria del Ayuntamiento de Llanes.

ASUNTO:

ALEGACIONES AL EXPEDIENTE SANCIONADOR RES/2024/255, relativas a:

1. **Corrección de la tipificación por tratarse de infracciones independientes en días distintos**
2. **Omisión del agravante de reincidencia: incumplimiento del límite sancionador proporcional**
3. **Omisión de ejecución de sanciones y agravantes: análisis de una gestión ineficaz**
4. **Consecuencias legales de la inacción administrativa y el incumplimiento sancionador**
5. **Sanciones omitidas por consumo de alcohol, falta de licencia y el incumplimiento del Código Técnico.**
6. **Responsabilidad del concejal y la Policía Local por permitir el evento, pese a las advertencias, ilegalidad y reincidencia.**

ALEGACIONES

D. Raúl Gutiérrez Salgado, en calidad de interesado en el expediente sancionador identificado con referencia **RES/2024/255**, comparece ante este Excmo. Ayuntamiento y, en cumplimiento del plazo otorgado para el ejercicio del derecho de defensa, formula las presentes alegaciones, exponiendo con detalle los argumentos relacionados con el contenido y resolución del citado expediente.

ERROR MATERIAL EN LA RESOLUCIÓN SANCIONADORA Y FALTA DE CORRECTA TIPIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES

La resolución sancionadora del expediente **RES/2024/255** agrupa como una única infracción los hechos ocurridos los días **20 y 21 de septiembre de 2024**. Esta **acumulación vulnera los principios de individualización y proporcionalidad sancionadora** al tratar como un único acto lo que constituyen dos infracciones autónomas.

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES19S001L

RES/2024/255

Precedente legal: La Sentencia de la **Audiencia Provincial de Málaga (Sección 6ª) 779/2017** establece que las infracciones derivadas de excesos de ruido en fechas distintas deben considerarse de manera independiente, respetando su naturaleza y circunstancias.

Evidencia técnica: El informe de medición acústica aportado por el Ayuntamiento documenta los siguientes niveles:

20 de septiembre de 2024: Nivel registrado de **56 dBA en horario nocturno, superando en 6 dBA el límite legal de 50 dBA según el Real Decreto 1367/2007.** **21 de septiembre de 2024:** Nivel registrado de **57 dBA en horario nocturno, excediendo en 7 dBA el mismo límite legal.**

Impacto de la incorrecta tipificación.

Tratar ambas jornadas como una única infracción desvirtúa los principios de proporcionalidad y progresividad sancionadora. Al minimizar la gravedad de los hechos, se reduce el efecto disuasorio de la sanción y se refuerza la percepción de impunidad. Además, **agrava la vulneración de los derechos de los vecinos afectados**, cuyo bienestar se vio perjudicado en ambas jornadas de forma diferenciada.

Base jurídica adicional

La **Ley 39/2015**, en su **artículo 27**, establece el **principio de individualización** de las sanciones, según el cual cada infracción debe tratarse de forma autónoma.

El Real Decreto 1367/2007, en su **artículo 14**, fija un límite máximo de **50 dBA en horario nocturno para zonas residenciales**, considerando cualquier superación como infracción grave, conforme a la **Ley 37/2003, artículo 28**.

Solicitud

Se solicita al Ayuntamiento la **rectificación del expediente RES/2024/255** para considerar las infracciones de los días **20 y 21 de septiembre de 2024 como hechos autónomos**, sancionables de manera individual, en cumplimiento de los **principios de proporcionalidad, justicia administrativa y respeto a los derechos de los vecinos**.

OMISIÓN DEL AGRAVANTE DE REINCIDENCIA: INCUMPLIMIENTO DEL LÍMITE SANCIONADOR PROPORCIONAL

La persistencia en la imposición de sanciones reducidas, a pesar de tratarse de **la séptima y octava infracción documentada**, constituye una flagrante **vulneración de los principios de proporcionalidad, progresividad y disuasión sancionadora**. La normativa aplicable exige que las sanciones incrementen conforme a la **gravedad acumulada y la reiteración de las conductas ilícitas**, alcanzando el **límite legal correspondiente**. En este caso, considerando que las infracciones corresponden a **dos días consecutivos**, el importe total debería ascender a **24.000 € (12.000 € por jornada)**.

Base jurídica

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

4N29 6D59 266H 1M3S 0091



RES19S001L

RES/2024/255

1. **Ley 37/2003 del Ruido, artículo 30.2:** Define la reincidencia como un agravante que **obliga a incrementar las sanciones**, estableciendo un marco para penalizar conductas reiteradas.

2. **Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, artículo 131:** Refuerza el principio de proporcionalidad, indicando que las sanciones deben ajustarse a la **gravedad de los hechos, la reiteración y los daños causados**.

3. **Ley 8/2002 de Contaminación Acústica (autonómica, si aplica):** En muchas comunidades autónomas se prevé una **escalada en las sanciones económicas** ante la reincidencia en infracciones acústicas.

Análisis del incumplimiento

- **Cuantía insuficiente:** Desde la cuarta infracción, las sanciones deberían situarse en el límite sancionador superior, es decir, en **12.000 € por jornada**, lo que para dos días consecutivos asciende a **24.000 €**. Continuar con sanciones de **4.500 €** no solo resulta irrisorio frente al daño acumulado, sino que **desvirtúa el efecto disuasorio**, promoviendo la repetición de conductas ilícitas.
- **Desprotección de los derechos de los vecinos:** El incumplimiento reiterado del agravante de reincidencia agrava la vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a un medio ambiente adecuado, protegido en el **artículo 45 de la Constitución Española**

Se exige que:

1. Las sanciones actuales y futuras por este tipo de infracciones se ajusten al **límite de 12.000 € por jornada**, alcanzando en este caso un total de **24.000 €**, conforme a la **gravedad acumulada de las conductas reiteradas**.

2. Se aplique el **agravante de reincidencia** en todas las resoluciones administrativas relacionadas, respetando la normativa vigente y garantizando el efecto disuasorio de las sanciones.

OMISIÓN DE EJECUCIÓN DE SANCIONES Y AGRAVANTES: ANÁLISIS DE UNA GESTIÓN INEFICAZ

La gestión de las sanciones impuestas desde 2015 muestra un patrón de **falta de ejecución, reducción arbitraria de multas y omisión del agravante de reincidencia**, permitiendo la repetición de actividades ilegales y generando un perjuicio acumulativo para los vecinos.

Primera sanción (2015): Se impuso una multa de **6.000 €** por música amplificada sin autorización, pero **nunca se cobró ni se adoptaron medidas correctoras** como el precinto de los equipos.

Segunda sanción (2020): La multa original de **6.000 €** fue **reducida arbitrariamente a 3.000 €**, de los cuales solo se habrían cobrado **1.500 €**, un dato aún por confirmar. El monto correcto, considerando la reincidencia, debió ser de **8.000 €**, dejando una diferencia de 6.500 €.



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES19S001L

RES/2024/255

Tercera sanción (2023): Se impuso una multa de **3.000 €** por actividades sin licencia y ruido excesivo. La sanción no fue cobrada, y el importe correcto debió ser de **10.000 €**, aplicando el agravante de reincidencia, dejando una diferencia de **10.000 €**.

Cuarta sanción (2024): Se sancionó otra actividad con **3.000 €**, que tampoco fue cobrada. El monto correcto, considerando la reincidencia, debió ser de **12.000 €**, generando una diferencia de **12.000 €**.

Quinta y sexta sanción (2024)

Correspondientes a las actividades del **campamento NaturCamp** los días 30 y 31 de julio, fueron tratadas erróneamente como una sola infracción con una multa de **4.500 €**. Estas no se cobraron, y el importe correcto debió ser de **12.000 € por jornada**, alcanzando un total de **24.000 €**, dejando una diferencia pendiente de **24.000 €**.

Séptima y octava sanción (2024)

Relacionadas con las jornadas "**Asturlúdicas**" en septiembre, también se agruparon como una sola infracción con una multa de **4.500 €**, que no fue cobrada. Según la normativa y el agravante de reincidencia, el monto correcto debió ser de **12.000 € por jornada**, totalizando **24.000 €**, con una diferencia pendiente de **24.000 €**.

En total, de los **30.000 €** impuestos oficialmente, **solo se han cobrado 1.500 €**, y esto está pendiente de verificación. Aplicando el agravante de reincidencia, el monto correcto debió ser de **90.000 €**, dejando una diferencia acumulada de **88.500 €**.

Solicitud:

1. Proceder de manera inmediata al cobro de sanciones pendientes y su remisión al Servicio de Recaudación del Principado de Asturias.
2. Garantizar la efectividad administrativa en la ejecución de futuras sanciones relacionadas con infracciones acústicas.

CONSECUENCIAS LEGALES DE LA INACCIÓN ADMINISTRATIVA Y EL INCUMPLIMIENTO SANCIONADOR

La falta de ejecución de las sanciones no solo implica negligencia administrativa, sino que también puede derivar en diversos delitos y responsabilidades:

1. **Prevaricación administrativa por omisión (art. 404 del Código Penal):** La omisión deliberada de ejecutar sanciones válidas y aplicar los agravantes de reincidencia favorece a los infractores y perjudica a los vecinos.
2. **Malversación de fondos públicos (art. 432 del Código Penal):** La ausencia de cobro de sanciones supone un daño directo al erario público, al privar al Ayuntamiento de recursos destinados al interés general.

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4N29 6D59 266H 1M3S 0091 	
RES19S001L	RES/2024/255	

3. Responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento: Los vecinos afectados podrían reclamar indemnizaciones por los daños acumulativos derivados de la permisividad administrativa.

4. Incumplimiento de los deberes legales de los funcionarios públicos: Los responsables administrativos podrían enfrentar sanciones disciplinarias graves por negligencia reiterada en la gestión de sanciones.

5. Vulneración de derechos fundamentales (art. 45 de la Constitución Española): La permisividad hacia actividades que generan ruido excesivo vulnera el derecho de los vecinos a un medio ambiente adecuado.

Estas consecuencias serán ampliadas con mayor detalle más adelante, junto con las normativas específicas infringidas y las posibles acciones legales.

SOBRE EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL INTERIOR DEL RECINTO

Durante las actividades celebradas los días **20 y 21 de septiembre de 2024**, el informe del vigilante de seguridad detalla la presencia de consumo de bebidas alcohólicas dentro del recinto.

- **Omisión de sanciones:** Este hecho no ha sido objeto de sanción en el expediente RES/2024/255, a pesar de que constituye una infracción adicional que agrava la gravedad del caso, vulnerando la normativa vigente en materia de actividades recreativas y uso de espacios públicos, establecida en el Decreto 281/2007 del Principado de Asturias.

- **Riesgos asociados:** La permisividad hacia el consumo de alcohol en espacios no autorizados representa un riesgo para la seguridad, el orden público y la salud de los asistentes.

Solicitud: Incluir esta infracción como parte de las sanciones relacionadas con el evento "Asturlúdicas", aplicando las normativas correspondientes para prevenir futuros incumplimientos similares.

SOBRE LA FALTA DE COBERTURA DE SEGUROS DEBIDO A LA AUSENCIA DE LICENCIA DE ACTIVIDAD

La ausencia de licencia de actividad para el evento "Asturlúdicas" celebrado los días 20 y 21 de septiembre de 2024 invalida automáticamente cualquier seguro que pudiera haberse contratado, dejando desprotegidos tanto a los asistentes como a terceros ante posibles incidentes o accidentes.

- **Responsabilidad compartida:** En caso de producirse un accidente, la responsabilidad recaería directamente sobre los organizadores y, de manera subsidiaria, sobre el Ayuntamiento, por permitir la realización del evento en condiciones de ilegalidad manifiesta.

- **Riesgos acumulados:** Tal como se detalla en la **Queja formal presentada el 11 de noviembre de 2024**, esta situación ha generado una sensación de abandono entre los vecinos, al no garantizarse condiciones mínimas de seguridad y legalidad en actividades de esta naturaleza.

Solicitud: Se insta al Ayuntamiento a:



1. Asumir medidas inmediatas para prevenir la realización de eventos similares en el futuro.

SOBRE LA RESPONSABILIDAD MUNICIPAL EN LA REALIZACIÓN DE MEDICIONES ACÚSTICAS

El artículo 30.1.a) de la **Ley 37/2003 del Ruido** atribuye a las entidades locales la responsabilidad de realizar las mediciones técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento normativo

• **Omisión de recursos:** En este caso, el expediente reconoce que la Policía Local carecía de los medios técnicos necesarios para realizar mediciones acústicas propias, trasladando de manera injusta e improcedente la carga económica y operativa a los ciudadanos afectados.

• **Evidencia del Doc 36:** En el escrito presentado el **13 de septiembre de 2024**, se solicitó formalmente al Ayuntamiento la suspensión del evento por la falta de medios técnicos para garantizar el cumplimiento normativo, una solicitud que fue ignorada.

Solicitud: Se exige que el Ayuntamiento asuma la responsabilidad de supervisar futuros eventos mediante recursos propios, evitando trasladar injustamente esta carga a los ciudadanos.

REMISIÓN A LA FISCALÍA

Dado el carácter reiterado de las infracciones y la inacción administrativa reflejada en la falta de ejecución de sanciones y medidas correctoras, este escrito será remitido a la Fiscalía competente, con el objetivo de:

1. **Investigación de posibles delitos de prevaricación administrativa** (artículo 404 del Código Penal):

- o Por la omisión reiterada de medidas de protección ciudadana y el incumplimiento de las obligaciones de supervisión y sanción por parte del Ayuntamiento.

2. **Evaluación de responsabilidades penales y administrativas de las autoridades competentes:**

- o Por permitir la realización de eventos ilegales reiterados, a pesar de las sanciones y advertencias previas, y por no ejecutar las sanciones ya impuestas.

3. **Garantía de medidas correctoras efectivas:**

- o Para evitar que estas infracciones se perpetúen, restaurando los derechos de los vecinos y la confianza en las instituciones municipales.

ANTECEDENTES: RESUMEN DETALLADO DE LAS SEIS SANCIONES ANTERIORES

Primera Sanción (2015): Música amplificada sin autorización

• **Expediente RES/2015/128:** Eventos con música amplificada fuera de horario y sin autorización.

• **Resolución:** Multa de **6.000 €**, suspensión temporal de actividades y precinto de equipos.



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES19S001L

RES/2024/255

- **Incumplimientos:** No se ejecutó ninguna medida.
- **Impacto:** Este precedente de permisividad incentivó la repetición de infracciones.

Segunda Sanción (2020): Contaminación acústica

- **Expediente RES/2020/235:** Nueve conciertos que excedieron los límites legales de ruido.
- **Resolución:** Multa reducida de **6.000 € a 3.000 €**, de la que solo se habrían cobrado **1.500 €** (por confirmar).
- **Incumplimientos:** Reducción arbitraria e ignorancia de la reincidencia; el monto correcto debió ser **8.000 €**, dejando **6.500 €** pendientes.

Tercera Sanción (2023): Actividades sin licencia y ruido excesivo

- **Expediente RES/2023/198:** Ruido registrado en **73 dBA** (límite: 60 dBA).
- **Resolución:** Multa de **3.000 €**, sin cobrar.
- **Incumplimientos:** No se aplicó el agravante de reincidencia; el monto debió ser de **10.000 €**, dejando una diferencia de 10.000 €.

Cuarta Sanción (2024): Juegos nocturnos durante "Asturlúdicas"

- **Expediente RES/2024/85:** Ruido nocturno de **70 dBA** (límite: 50 dBA).
- **Resolución:** Multa de **3.000 €**, no cobrada.
- **Incumplimientos:** Ignorancia de la reincidencia; el monto correcto era de **12.000 €**, dejando **12.000 €** pendientes.

Quinta y Sexta Sanción (2024): Actividades del campamento "NaturCamp"

- **Expediente RES/2024/254:** Ruido de **72 y 73 dBA** los días 30 y 31 de julio, tratados como una sola infracción.
- **Resolución:** Multa única de 4.500 €, no cobrada.
- **Incumplimientos:** Agrupación indebida; el monto correcto era de **12.000 € por jornada**, totalizando **24.000 €** pendientes.

Séptima y Octava Sanción (2024): Jornadas "Asturlúdicas"

- **Expediente RES/2024/255:** Ruido nocturno de **56 y 57 dBA** los días 20 y 21 de septiembre, tratados como una sola infracción.
- **Resolución:** Multa única de **4.500 €**, no cobrada.
- **Incumplimientos:** Agrupación indebida; el monto correcto era de **12.000 € por jornada**, totalizando **24.000 €** pendientes.



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES19S001L

RES/2024/255

Impacto Económico General

De los **30.000 €** impuestos oficialmente, solo se han cobrado **1.500 €** (pendiente de verificación). Aplicando los agravantes de reincidencia, el monto correcto debió ser de **90.000 €**, dejando **88.500 €** pendientes.

CONSECUENCIAS LEGALES DE LA INACCIÓN ADMINISTRATIVA

- Prevaricación Administrativa por Omisión (art. 404 del Código Penal):** La omisión deliberada de ejecutar sanciones válidas y de aplicar agravantes de reincidencia vulnera el principio de legalidad.
- Malversación de Fondos Públicos (art. 432 del Código Penal):** La no recaudación de sanciones legítimas supone un daño patrimonial directo al erario público.
- Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento:** Los vecinos pueden reclamar indemnizaciones por el daño acumulativo causado por actividades ilegales toleradas.
- Vulneración de Derechos Fundamentales (art. 45 de la Constitución):** La permisividad hacia actividades contaminantes vulnera el derecho a un medio ambiente adecuado.

FACTORES AGRAVANTES DETECTADOS

- Consumo de bebidas alcohólicas:** Permitido en el evento "Asturlúdicas" sin autorización, infringiendo el Decreto 281/2007 del Principado de Asturias.
- Falta de cobertura de seguros:** La ausencia de licencia invalida cualquier seguro, dejando desprotegidos a asistentes y vecinos.
- Omisión de mediciones acústicas:** El Ayuntamiento trasladó esta carga a los vecinos, incumpliendo el artículo 30.1.a) de la Ley 37/2003 del Ruido.

MEDIDAS CORRECTORAS EXIGIDAS

- Revisión de las sanciones:** Ajustar montos según los agravantes y garantizar el cobro inmediato mediante su remisión al Servicio de Recaudación.
- Suspensión de actividades reincidentes:** Aplicar el artículo 30 de la Ley 37/2003 del Ruido para prohibir eventos que causen daños graves y reiterados.
- Supervisión técnica:** Dotar a la Policía Local de recursos para realizar mediciones acústicas en tiempo real.
- Remisión a la Fiscalía:** Investigar posibles delitos de prevaricación y malversación, y exigir responsabilidades administrativas y penales.

Atentamente,

D. Raúl Gutiérrez Salgado

En calidad de interesado en el expediente y representante de los vecinos afectados

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

4N29 6D59 266H 1M3S 0091



RES19S001L

RES/2024/255

La documentación presentada por D. Raúl Gutiérrez Salgado con fecha de Justificante de Presentación de 26 de noviembre de 2024, 23:57:47, Número 13878 ha sido trasladada a través del Gestor de Expedientes Open Certiac al Departamento de Urbanismo, Policía Local de Llanes, Alcaldía y Tesorería

Hecha la petición de informe a la policía Local de Llanes, Agente con número de acreditación 3641 para que emita informe donde se indique si se ratifica o no en el informe realizado el 26 de octubre de 2024 acerca de si se produjo algún tipo de intervención en los días 19 a 22 de septiembre de 2024 en el Club Marítimo de Celorio, con fecha 25 de noviembre de 2024, el Agente tiene a bien emitir el siguiente informe:

"El Agente con N.A.P. 3641 **se RATIFICA** en la totalidad del informe realizado el día 26 de octubre de 2024 en la que se transcribe las intervenciones llevadas a cabo por los citados agentes (3624 y 3641) los días 19 a 22 de septiembre de 2024.

Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos oportunos".

Hecha la petición de informe al Vigilante Urbanístico del Ayuntamiento de Llanes, para que emita informe donde se indique si se ratifica o no en el informe realizado el 20 de septiembre de 2024, acerca de si se produjo algún tipo de intervención en los días 19 a 22 de septiembre de 2024 en el Club Marítimo de Celorio, con fecha 2 de diciembre de 2024, el Vigilante Urbanístico tiene a bien emitir el siguiente informe:

"Yo Héctor García Llera, como vigilante de urbanismo del ayuntamiento de Llanes, me ratifico en la totalidad del informe realizado el 20 de septiembre de 2024 con número de documento URB18I07AV, en el que se informa sobre las visitas llevadas a cabo el 19 y 20 de septiembre de 2024

Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos oportunos"

Hecha la petición de informe a la Arquitecta Técnica, para que emita informe donde se indique si se ratifica o no en relación al informe realizado el 22 de octubre del 2024 acerca del Informe de Ensayo de Niveles de Presión Sonora de Inmisión de fechas 20 y 21 de septiembre de 2024, con fecha 23 de enero de 2025 la Arquitecta Técnica tiene a bien emitir el siguiente informe:

"Tras ser requerida para emitir informe de Ratificación a raíz del pliego de alegaciones presentadas por D. Julio Bobes Bascarán con actuando en nombre y representación del CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, en calidad de Presidente del mismo (Expediente RES/2024/255), en relación al

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado RÉGIMEN SANCIONADOR	
	4N29 6D59 266H 1M3S 0091 	
	RES19S001L	RES/2024/255

INFORMO

Una vez analizadas las alegaciones y vistas sus consideraciones técnicas, no modifican ni afectan a las conclusiones alcanzadas en el informe técnico emitido por mí el 22 de octubre de 2024 (expediente RES/2024/255), por lo que me afirmo y ME RATIFICO en el contenido del mismo”.

De la misma forma deben de tenerse en cuenta, los informes anteriormente transcritos de la Policía Municipal de Llanes de fecha 26 de octubre de 2024, así como su ratificación de fecha 25 de noviembre de 2024; así como los realizados por el Vigilante Urbanístico del Ayuntamiento de Llanes de fecha 20 de septiembre de 2024 como la ratificación del mismo de fecha 2 de diciembre de 2024.

TERCERO. - Con respecto a todo lo alegado y aportado en sendos escritos de alegaciones, tanto por parte del Club Marítimo de Celorio cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascarán como por parte de D. Raúl Gutiérrez Salgado, hay que poner de manifiesto que el Acuerdo de inicio de fecha 5 de noviembre de 2024 debidamente notificado, es por los hechos acaecidos, que se exponen en el citado Acuerdo:

*“La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas, por el ruido transmitido por los usuarios de las jornadas lúdicas, **durante la noche del viernes 20 y la madrugada del sábado 21 de septiembre de 2024(Entre las 22:30 horas del viernes y las 03:20 horas del sábado).***

*Sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del procedimiento, los hechos son constitutivos de la **infracción grave** tipificada en el **artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido**, sancionable con una multa desde 601 euros hasta 12.000 euros (artículo 29.1.b).1º de la misma Ley”.*

De la misma forma que hay que resaltar el informe de la Arquitecta municipal, transcrito anteriormente en el que se ratifican del informe de 22 de octubre de 2024.

CUARTO. -En cuanto a lo alegado, se deben de tener en cuenta las siguientes **CONSIDERACIONES:**

A). -En el **Acuerdo de inicio de 5 de noviembre de 2024**, se manifestó, entre otros:

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

4N29 6D59 266H 1M3S 0091



RES19S001L

RES/2024/255

-VISTO el Informe de Ensayo de Niveles de Presión Sonora de Inmisión realizado del **20 a 21 de septiembre de 2024** presentado por D. Raúl Gutiérrez Salgado con fecha de Justificante de Presentación de 15 de octubre de 2024, 12:59:28, Número 12140, en dicho informe se manifiesta, entre otros lo siguiente:

"Como se ha realizado un muestreo no condicionado, pueden extrapolarse los resultados de la muestra o ítem ensayado al ítem muestreado; por lo tanto, los niveles máximos de presión sonora de inmisión transmitidos al medio ambiente exterior del límite de la parcela en la que se ubica la vivienda unifamiliarCelorio - Llanes, por los participantes en las jornadas lúdicas de juegos de mesa desarrolladas en las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, incumplían con el Real Decreto 1367/2007, en las fechas (20 y 21 de Septiembre de 2.024) y condiciones que se realizó el ensayo".

En el Informe en el apartado "Evaluación de la Conformidad", se manifiesta, entre otros:

"El valor máximo de los niveles de presión sonora de inmisión alcanzado en las series de medidas, determinado por el índice acústico $L_{kAeq,T}$, del ensayo más desfavorable realizado en el medio ambiente exterior del límite Sureste de la parcela en la que se ubica la vivienda unifamiliar Celorio - Llanes, transmitidos por los participantes en las jornadas lúdicas de juegos de mesa, celebradas entre el 19 y el 22 de septiembre de 2024 dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, es para el caso más desfavorable de las series de medidas de **57 dBA**, por tanto superior al máximo permitido de 50 dBA ($45 + 5$ dBA) que establece como límite para el periodo noche, en el medio ambiente exterior de sectores del territorio con predominio del uso residencial la tabla B1 y el artículo 25.b).iii) del Real Decreto 1367/2007.

Como no se cumplen los valores máximos dados por el índice acústico $L_{keq,5s}$, no es necesario seguir calculando si se cumplen los valores diarios para el período día (L_{kn}) con límites aún más restrictivos (48 dBA: $45 + 3$ dBA)".

Declaración de No cumplimiento: "No Cumple – El resultado de medida es superior al límite de especificación".

En el Informe de Ensayo de Niveles de Presión Sonora, se concluye, entre otros, lo siguiente:

"El nivel de ruido transmitido a la vivienda afectada, supera con creces los límites legislativos en horario nocturno, habiéndose producido eventos sonoros cuyo nivel de ruido ha superado el límite legislativo establecido para el citado horario (50 dBA) en 7 dBA, llegándose a alcanzar niveles de hasta 57 dBA".

"Con el estudio realizado se demuestra que:



1.- el ruido transmitido supera de forma flagrante los niveles máximos legalmente previstos en horario nocturno, quedando acreditado de esta forma su incidencia en el normal disfrute de las viviendas y sus zonas privadas ajardinadas de uso residencial, tal como prescribe el Anexo V del Real Decreto 1367/2007;

2.- las fuentes evaluadas de la actividad de juegos de mesa son molestas, excediendo de los límites tolerables, dificultando a los propietarios de la vivienda afectada el correcto uso y disfrute de la misma”.

VISTO el Informe de la Arquitecta Técnica del Ayuntamiento de Llanes de fecha **22 de octubre de 2024** acerca del **Informe de Ensayo de Niveles de Presión Sonora de Inmisión** realizado del **20 a 21 de septiembre de 2024** en el que se manifiesta, entre otros, que **“cumple con los requisitos técnicos establecidos para su toma en consideración para poder incoar un procedimiento sancionador, ante la reincidencia manifiesta deberá tenerse en cuenta el expediente RES/2024/85 para valoración”.**

VISTO el Informe de la Policía Local de Llanes de fecha **26 de octubre de 2024** acerca de si se produjo algún tipo de actuación o intervención en **los días 19 al 22 de septiembre de 2024** en el Club Marítimo de Celorio, en el que se manifiesta, lo siguiente: “Que siendo las 23:00 horas del día 19 de septiembre de 2024 reciben llamada telefónica de quien dice ser Raúl GUTIERREZ SALGADO, para denunciar que se escuchan ruidos provenientes del Club Marítimo de Celorio y que le causa molestias en su domicilio, creyendo que deben estar realizando una actividad dentro de sus instalaciones.

Que puestos en contacto con el organizador del evento (Daniel MéndezBonito Magniez,), manifiesta que son unas jornadas de la asociación Asturlúdicas que realizan desde hoy hasta el día 22 e septiembre, y que cuenta con la autorización del titular de las instalaciones, así como del ayuntamiento, si bien, a los agentes intervinientes, no presenta documentación escrita de permiso concedido, desconociendo si para este tipo de reuniones, se necesita autorización o simple comunicación, puesto que no se desarrolla actividad económica alguna, solamente, el alquiler de las instalaciones.

Que se comprueba que esta actividad se lleva realizando al menos dos años anteriores en el mismo lugar e incluso teniendo difusión en medios de comunicación a nivel autonómico.

Que los Agentes no disponen de los medios técnicos (sonómetro) para medir el ruido existente de manera objetiva para cerciorarse si este sobrepasa los decibelios permitidos, puesto que la queja del requirente es referida al ruido y al horario de realización de la actividad.

Que el titular de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio corresponde a Julio BOBES BASCARÁN,

Lo que se traslada a los efectos oportunos”.

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

4N29 6D59 266H 1M3S 0091



RES19S001L

RES/2024/255

VISTO el Informe del Vigilante Urbanístico de fecha **20 de septiembre de 2024** acerca de si se produjo algún tipo de actuación o intervención en los **días 19 a 22 de septiembre de 2024** en el Club Marítimo de Celorio, en el que se manifiesta, entre otros:

"Según petición de informe se realiza visita al Club Marítimo de Celorio, el 19 y 20 de septiembre de 2024, para comprobar si existe actividad con motivo de la programación de las jornadas Asturlúdicas.

Personado en el lugar el 19 de septiembre de 2024 entorno a las 13:30 horas se observa que el portón de acceso está cerrado y no se aprecia ningún tipo de actividad en su interior.

Personado en el lugar el 20 de septiembre de 2024 entorno a las 12:00 horas el portón está abierto, en una edificación existente en la zona sur de la parcela hay varias personas jugando a juegos de mesa, en dicha edificación existe una zona habilitada con microondas y cafetera y una barra con libre acceso a bebidas alcohólicas (vino).

En un barril situado en el exterior se observan vasos serigrafiados con los motivos de dichas jornadas.

Se adjuntan fotografías.

Todo ello sin perjuicio de mejor criterio del técnico competente".

B) -Con respecto a lo alegado sobre la **Ausencia de Motivación**, hay que destacar lo siguiente:

1. En relación a la **Seguridad Jurídica**, hay que destacar lo siguiente:

-El principio de legalidad es el que delimita el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, tal y como se establece en el **artículo 25.1 de la Constitución**:

"1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento".

Y el **artículo 25.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público**:

"1. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril".

Este principio ligado a una corriente jurisprudencial constitucional y más concretamente a la importante STC de 42/1987, de 7 de abril, contiene una doble garantía: "La primera de orden



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES19S001L

RES/2024/255

material y alcance absoluto (...) **refleja la especial transcendencia del principio de seguridad jurídica** en dichos ámbitos limitativos de la libertad individual (como son las sanciones penales y administrativas) y se traduce en la imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y las sanciones correspondientes. La segunda, de carácter formal, se refiere al rango necesario de las normas tipificadoras de aquellas conductas y reguladoras de estas sanciones, por cuanto (..) el término "legislación vigente" contenido en dicho artículo 25.1 CE es expresivo de una reserva de ley en materia sancionadora"

"**La norma del artículo 25.1 comprende esta garantía de orden material de orden material y alcance absoluto, que plasma la especial transcendencia del principio constitucional de seguridad jurídica-art. 9.3 CE- e impone la tipicidad de las infracciones.** De acuerdo, con esta norma, las infracciones deben estar debidamente tipificadas y las sanciones previstas en una norma jurídica, debiendo reunir las condiciones de lex scripta, lex previa y lex certa, A esta garantía material, denominada garantía de taxatividad o previsibilidad-, se la conoce como Principio de Tipicidad.

En el **Acuerdo de incoación de 5 de noviembre de 2024**, (notificado el 8 de noviembre de 2024 por la Policía Local de Llanes) se manifiesta, entre otros:

"RESUELVO

PRIMERO: Incoar procedimiento sancionador con arreglo al siguiente contenido:

a) Persona presuntamente responsable: Club Marítimo de Celorio con CIF G 33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascarán.

b) Hechos: La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas, por el ruido transmitido por los usuarios de las jornadas lúdicas, **durante la noche del viernes 20 y la madrugada del sábado 21 de septiembre de 2024(Entre las 22:30 horas del viernes y las 03:20 horas del sábado)**

Sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del procedimiento, los hechos son constitutivos de la **infracción grave** tipificada en el **artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido**, sancionable con una multa desde 601 euros hasta 12.000 euros (artículo 29.1.b).1º de la misma Ley".

Por lo expuesto anteriormente, en ningún momento se atenta contra la seguridad jurídica.

2.En relación a la **Indefensión**, hay que destacar lo siguiente:

-En dicho **Acuerdo de incoación de 5 de noviembre de 2024**, se manifiesta, entre otros:

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

4N29 6D59 266H 1M3S 0091



RES19S001L

RES/2024/255

"El interesado tiene derecho a formular alegaciones, y al trámite de audiencia, por plazo de DIEZ DÍAS, así como a proponer pruebas, concretando los medios de que intente valerse. De no practicar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el citado plazo, la iniciación podrá considerarse propuesta de resolución, por contener un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, estableciéndose, únicamente para este caso, la sanción de **4.500 euros**, con los efectos previstos en el artículo 64.2 f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas":

Siendo notificado el 8 de noviembre de 2024, por la Policía Local de Llanes, debe de constatarse que no se ha solicitado acceso al expediente.

De conformidad con el **artículo 53.1 de la ley 39/2015**, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece, que además del resto de derechos previstos en la citada Ley, los interesados en un procedimiento administrativo tienen, entre otros, los siguientes derechos:

"A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también **tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.**"

La indefensión se define como: «Situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho en un procedimiento administrativo o judicial, anulando o **restringiendo, total o parcialmente, sus oportunidades de defensa.** Puede causarse por irregularidades procesales de suficiente entidad en las que no intervenga culpa o negligencia de quien alegue indefensión».

Por lo expuesto anteriormente, **en ningún momento se produce indefensión.**

-Hay que tener en cuenta, que en el Informe de **Ensayo de Niveles de Presión Sonora de Inmisión** realizado del **20 a 21 de septiembre de 2024** presentado por D. Raúl Gutiérrez Salgado con fecha de Justificante de Presentación de 15 de octubre de 2024, 12:59:28, Número 12140, en dicho informe se manifiesta, entre otros lo siguiente:



"3.4.- DESCRIPCIÓN DE LOS DETALLES DEL PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO DE MEDIDA DE LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA DE INMISIÓN"

Se ha seguido el procedimiento de medida indicado en los Anejos I y IV del Real Decreto 1367/2007.

El procedimiento de medición se ha basado en la aplicación de métodos de muestreo del nivel de presión sonora en intervalos temporales de medida seleccionados dentro del período temporal de evaluación.

Con el fin de no perder ningún evento sonoro, se ha realizado una grabación continua de las fuentes sonoras evaluadas, desde las 22:30 horas hasta veinte minutos después de la finalización de las jornadas -sobre las 3 de la madrugada-, con el fin de evaluar posteriormente el ruido residual o de fondo.

Atendiendo a las características del ruido a evaluar, se ha seleccionado un intervalo temporal de integración de cada medida en el postprocesado de datos, T_i , igual a 5 segundos (tiempo que recomienda como mínimo el apartado A.3.4.2.b) del Anexo IV del Real Decreto para mediciones discretas), y un número de medidas a realizar -mínimo tres lecturas a intervalos de tres minutos-, de forma que el resultado de la medida fuera representativo de la valoración de los índices acústicos que se han auditado en los periodos temporales de evaluación (dato que se tendrá en cuenta para la elección de los valores límite para la evaluación de la conformidad de las tablas del Anexo III del Real Decreto 1367/2007)

Nota aclaratoria: se estima conveniente explicar dos aspectos en este punto. Por una parte, que el documento marco de acústica medioambiental que constituye el real decreto 1367/2007, no establece, como es lógico debido a las diferentes casuísticas que pueden existir de ruidos a evaluar, tiempos máximos entre medidas, sino única y exclusivamente tiempos mínimos de 3 minutos entre cada una de ellas. Por otra parte, para declarar la no conformidad de una actividad, respecto a los valores máximos del índice acústico L_{kAeq} (nivel continuo equivalente ponderado A corregido por la presencia de componentes tonales, impulsivas y baja frecuencia), el real decreto 1367/2007 prescribe que son suficientes 3 medidas de 5 segundos separadas temporalmente 3 minutos y lo mismo sucede con el ruido residual. Esto significa que la duración mínima del ensayo podría ser de 6 minutos y 15 segundos (con únicamente 15 segundos de registro) para la fuente sonora y lo mismo para el fondo, computando un total de 12 minutos y 30 segundos (con 30 segundos de registro total y 6 minutos de espera entre registros). Sin embargo, la duración del ensayo realizado ha sido de 4 horas y 50 minutos.

Según el Anexo I del Real Decreto 1367/2007, el periodo día está comprendido entre las 7:00 y las 19:00 horas, el periodo tarde está comprendido entre las 19:00 y las 23:00 horas y el periodo noche está comprendido entre las 23:00 y las 7:00 horas.

Se ha considerado una única fase de ruido para las fuentes sonoras evaluadas.

Se estima necesario aclarar que el principal objetivo del real decreto 1367/2007 es determinar la molestia producida por una fuente de ruido, pero en ningún caso pretende caracterizar la fuente de



ruido en cuestión, sino garantizar la protección de los posibles receptores de ese ruido, determinando el cumplimiento o no con los valores límite durante los 5 segundos más desfavorables de la fase más ruidosa de la fuente auditada, por tanto si al evaluar la fase de mayor ruido que ésta genera no cumple, no es necesario seguir evaluando el resto de posibles fases, tal como aclara el apartado 2.2 del protocolo de la Guía de medida y evaluación del ruido de actividades o instalaciones según Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, Versión 1 Diciembre 2.011 realizada por AECOR (Asociación Española para la Calidad Acústica).

Según se ha indicado en el apartado 3.3 del presente Informe, tras el muestreo realizado, se ha utilizado una sola posición discreta de micro en la zona evaluada del medio ambiente exterior del límite de la parcela en la que se ubica la vivienda unifamiliar afectada.

Con el fin de mejorar la incertidumbre de la medida y de que las mediciones realizadas fueran estadísticamente representativas, se han realizado medidas en continuo en el citado punto de evaluación, aumentando el número mínimo de medidas que recomienda el Real Decreto 1367/2007, incrementando por tanto el tiempo de medición -tiempo de registro- (no el de integración que se mantiene en 5 segundos por cada registro evaluado en el postprocesado de datos) para cubrir todas las posibles variaciones significativas de la emisión de ruido.

Los criterios de selección del punto de medida han sido los siguientes:

- La altura del micro sobre el suelo ha sido de 1,5 metros de altura.
- El punto seleccionado tras el muestreo realizado para el registro de datos, se ubica en una posición de campo libre. Por lo tanto, únicamente se ha tenido en cuenta el sonido incidente, al quedar eliminadas las posibles reflexiones, si las hubiese, procedentes de la fachada que se encuentra por detrás del micrófono, debido a que el mismo se ha ubicado siempre a una distancia superior a 2 m de la misma, tal como indica el apartado 9.2.1.2 de la norma UNE-ISO 1996-2.
- Dada la circunstancia explicada en el apartado anterior, no ha sido necesario realizar una corrección por reflexiones, según las prescripciones indicadas en el apartado 9.2.1.2 de la norma UNE-ISO 1996-2.

Dada la fecha y el horario en el que se ha realizado el ensayo y no siendo además la Carretera de Celorio a Barro LLN-9, una vía de comunicación importante (según define la Resolución de 25 de abril de 2014), apenas ha habido registros que hayan estado influenciados por ruidos puntuales del paso de algún vehículo ruidoso, que lógicamente han sido excluidos de las medidas elegidas para el postprocesado de datos.

No obstante lo anterior, es perfectamente factible discernir el ruido del escaso tráfico puntual registrado del resto de fuentes específicas evaluadas.

Por tanto, ha sido viable obtener registros sin ruidos espurios a los ruidos específicos evaluados.

Dichos registros sin afección sonora ajena de ruidos puntuales, son los que se han elegido para evaluar la actividad.



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES19S001L

RES/2024/255

Se han registrado todos los parámetros de medida (niveles máximos, mínimos, continuos equivalentes, percentiles, etc.), tanto en valores globales como espectrales, cada segundo de medida, midiendo simultáneamente con las ponderaciones temporales A y C, tal como recomienda el Anexo IV del Real Decreto 1367/2007.

Se ha incluido como descriptor acústico para la evaluación de los niveles de presión sonora de inmisión según el real decreto 1367/2007, el nivel continuo equivalente, LAeq, ya que dicho índice acústico es el que se prescribe utilizar en el citado Real Decreto.

Se ha registrado un valor del citado índice (LAeq) cada segundo de medida y se ha calculado el valor medio logarítmico de los cinco segundos más desfavorables.

Para determinar las posibles penalizaciones por la existencia de correcciones tonales, impulsivas y/o de baja frecuencia, se ha realizado un análisis espectral en tercios de octava desde 20 Hz a 10 kHz y se han medido los parámetros LCeq y LAIeq.

El protocolo de medida establecido en el Anejo IV del Real Decreto 1367/2007, indica que en la determinación del LK_{eq,Ti} se tendrá en cuenta la corrección por ruido de fondo.

Tal como indica la Instrucción Técnica del Principado, las mediciones de ruido de fondo deberán ser lo más cercanas posible en el tiempo a las mediciones de ruido global, a poder ser inmediatamente antes y/o después

Por tanto, para evaluar el ruido de fondo se han tomado registros inmediatamente después del fin de las jornadas.

Dicho ruido de fondo es representativo de los niveles de presión sonora de inmisión que llegan al medio ambiente exterior del límite de la parcela en la que se ubica la vivienda con afección sonora, sin estar las fuentes sonoras evaluadas emitiendo ruido, ya que se ha asegurado que las condiciones de entorno en las que se ha medido el ruido de fondo han sido las mismas que las presentes en las medidas con las fuentes sonoras a auditar emitiendo ruido.

Una vez determinado el ruido de fondo se ha comprobado si era necesario realizar o no, las correcciones oportunas debidas al citado ruido residual.

Debido a que el apartado A.3.4.2.b) del Anejo IV del Real Decreto 1367/2007 no indica el protocolo de corrección por ruido de fondo, se ha utilizado como criterio, lo que se especifica en el apartado 10.4 de la norma UNE-ISO 1996-2.

Nota: tal como indica la recientemente aprobada norma UNE 74201, cuando no queden definidos los protocolos de cálculo de ruido residual en una norma de ensayo, se deben usar los criterios dados en la citada norma.

Al índice acústico evaluado corregido por el ruido de fondo (caso de ser necesario), se le han aplicado las correcciones oportunas debidas a la presencia de componentes tonales emergentes, de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo.



Con el fin de no penalizar indebidamente a las fuentes evaluadas, para determinar las correcciones a realizar se ha seguido además del procedimiento establecido en el Anejo IV del Real Decreto 1367/2007, el protocolo de la Guía de medida y evaluación del ruido de actividades o instalaciones según Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, Versión 1 Diciembre 2.011 realizada por AECOR y particularmente las Notas 4 a 6 del citado protocolo, tal como prescribe la Instrucción Técnica para la evaluación y determinación del impacto acústico de las instalaciones industriales en el Principado de Asturias.

Nota aclaratoria: Con el fin de evitar tergiversar el contenido del presente Informe por parte de terceros, se estima necesario aclarar que la aplicación de las citadas notas 4 a 6 del protocolo de AECOR, se realiza precisamente para no penalizar indebidamente a las fuentes auditadas, ya que si no se tuvieran en cuenta, -al igual que otra serie de lagunas técnicas del protocolo de evaluación del real decreto 1367/2007, que para nada es claro, sino que genera ambigüedades que se transforman en malinterpretaciones del mismo por parte de terceros-, se estaría evaluando incorrectamente a la actividad al atribuir a la misma el ruido ambiental global y no únicamente el ruido específico que ésta genera. En Asturias se contaba con un Decreto actualmente derogado que data del año 1985, el cual carece de protocolo de medida alguno y con una Instrucción técnica algo más moderna (año 2014), que tampoco resuelve la totalidad de indefiniciones del Real Decreto 1367/2007, pero que sí que aclara alguna de ellas, como por ejemplo la prescripción de la utilización como norma de referencia, de la Guía elaborada por AECOR, la cual obliga, entre otras cosas, dentro de su protocolo de medida, a no penalizar indebidamente a las actividades o instalaciones (notas 4, 5 y 6 de la misma). Se cita explícitamente lo que indica la citada Instrucción Técnica: **"Como norma de referencia, deberán seguirse las recomendaciones de la "Guía orientativa de procedimiento de medida de ruido de actividad según el anejo 4 del Real Decreto 1367/2007", elaborada por AECOR (asociación española para la calidad acústica)".** Finalmente conviene recordar que el objeto de la citada Instrucción Técnica expone claramente que es aplicable no solo a aquellas industrias con autorización ambiental integrada sino también a: **"los informes a realizar en cualquier otra instalación industrial o de otro tipo susceptible de ser calificada como molesta por la producción de ruidos que requiera este tipo de ensayos de impacto acústico en el entorno y que sea solicitado por el órgano ambiental competente de la comunidad autónoma del Principado de Asturias".**

En la corrección por tonos puros se ha tenido en cuenta lo que indica el Anexo K de la norma UNE-ISO 1996-2, ya que el método simplificado de inspección desarrollado en el citado Anexo es el que utiliza para corregir por la presencia de componentes tonales el Real Decreto 1367/2007: "Para determinar la presencia de un componente espectral de frecuencia discreta prominente (tono) se suele comparar el nivel de presión sonora promediado en el tiempo en una banda de tercio de octava con los niveles de presión sonora promediados en el tiempo de las dos bandas de tercio de octava adyacentes. Para que un tono prominente discreto se identifique como presente, se requiere que el nivel de presión sonora promediado en el tiempo en la banda de tercio de octava de interés, exceda los niveles de presión sonora promediados en el tiempo de ambas bandas de tercio de octava adyacentes en una diferencia de nivel constante". Por tanto, si no se cumple la citada condición, no se tendrá en cuenta la existencia de tonos puros a pesar de que matemáticamente puedan aparecer por simple aplicación de la fórmula de resta del nivel de presión sonora que



contiene la supuesta banda emergente menos la media aritmética de las dos bandas adyacentes. Dicho criterio es utilizado por el Centro de Acústica Aplicada y Evaluación No Destructiva "CAEND" y ya está recogido en legislación posterior al Real Decreto 1367/2007 como por ejemplo en el Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, de la Generalidad de Cataluña y en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Nota aclaratoria: la norma UNE-ISO 1996-2 y los Reglamentos y Decretos citados, son normas que constituyen documentos públicos reconocidos elaborados por entidades competentes.

Para la corrección por tonos puros y bajas frecuencias, se han seguido las prescripciones indicadas explícitamente en el Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, sin tener en cuenta el umbral de audición, aunque se pudiera dar la circunstancia de que se penalicen tonos puros o bajas frecuencias no audibles por el oído humano.

Se ha comprobado que la diferencia entre valores extremos medidos del $L_{eq,T}$ ha sido menor que 6 dBA.

Al valor resultante de cada uno de los $L_{eq,T}$ se le ha incrementado 0,5 dBA y se ha tomado la parte entera del mismo, como valor final.

Se ha tomado como resultado el $L_{eq,T}$ de valor más elevado de cada serie de mediciones.

Tal como indica el Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, las mediciones para los ruidos emitidos por las fuentes sonoras evaluadas, se han llevado a cabo en el lugar en que su valor era el más alto. Asimismo, las mediciones, de los ruidos emitidos al ambiente exterior por las fuentes ruidosas evaluadas, se han llevado a cabo en el punto de evaluación, en que su valor era más alto.

El protocolo de medida del Real Decreto 1367/2007, prescribe en el punto primero del apartado 3.4.2.b) del Anexo IV, que se debe disponer el funcionamiento de las fuentes ruidosas de las actividades, a las distintas velocidades, cargas o marchas que generen los mayores valores de presión sonora.

Extrapolando el mencionado párrafo a las fuentes ruidosas evaluadas, es lógicamente inviable realizar tal actuación ya que se trata, por una parte, de un ensayo realizado lógicamente sin apercibir a la empresa que organizan las jornadas cuyos participantes generan la afección sonora, y por otra, a que el nivel emitido por los diferentes jugadores, narradores y moderadores, depende de la intensidad con la que se grite, se hable, se ría o se aplauda y del tiempo de duración de los ruidos y del número de participantes que grite, hable, ría o aplauda simultáneamente.

Por tanto, los resultados del ensayo solo conciernen a las condiciones bajo las que se realizó el ensayo, pudiendo lógicamente darse la circunstancia, de que en otros momentos y condiciones distintas a las que se realizaron las medidas, los resultados obtenidos puedan ser superiores a los registrados en el presente Informe de ensayo.

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

4N29 6D59 266H 1M3S 0091



RES19S001L

RES/2024/255

Nota aclaratoria: se estima conveniente aclarar en este punto el párrafo anterior, ya que suele ser motivo de tergiversación del contenido del Informe. Evidentemente los valores registrados también podrían haber sido inferiores, pero lo que prescribe el real decreto para evaluar la conformidad de una determinada actividad o fuente sonora es garantizar que los valores máximos (y no los mínimos) de presión sonora que pueda transmitir la misma, sean inferiores a los valores límite, cuando las fuentes sonoras estén generando el mayor nivel de presión sonora de emisión posible. Y dicha circunstancia es imposible de garantizar, dadas las características del ensayo realizado, por lo que es inviable asegurar que el ensayo se ha ejecutado partiendo de los mayores niveles de emisión en las jornadas, por las circunstancias explicadas anteriormente. Pudiera haberse dado la circunstancia de que, en alguna de las jornadas previas o posteriores, los niveles hubieran sido aun superiores a los registrados en el presente Informe de ensayo.

El apartado a) del punto 3.5 del Anexo IV A del Real Decreto 1367/2007 indica explícitamente que "las condiciones de humedad y temperatura deberán ser compatibles con las especificaciones del fabricante del equipo de medida"; sin embargo, no especifica el protocolo a seguir para su comprobación. La norma UNE-ISO 1996-2 indica en su apartado 8.1, que: "tanto para las mediciones a largo como a corto plazo, se deben medir los parámetros meteorológicos".

Para su comprobación, se midieron durante la realización del ensayo, las condiciones ambientales, con el fin de verificar que éstas fueran adecuadas en el entorno del ensayo y que se encontraban dentro de los márgenes autorizados para el desarrollo del mismo, cumpliendo con las especificaciones del fabricante de los equipos de medida (Temperatura de funcionamiento de Analizador 2260 y Calibrador 4231: de -10 °C a +50 °C; Calor Húmedo para Analizador 2260 y Calibrador 4231: Hr del 90% sin condensación a 40 °C) y garantizando el buen funcionamiento de la cadena de medida y la aptitud de las condiciones ambientales para todos los registros realizados.

La velocidad del viento ha sido inferior a la máxima de 5 m/s que permite el apartado 3.5 del Anexo IV A del R.D. 1367/2007.

Las mediciones en el medio ambiente exterior se realizaron sin lluvia y con la pantalla antiviento de 130 mm colocada en el micro, tal como indica el apartado 3.5.d) del Anexo IV.A del Real Decreto 1367/2007, con un analizador Svantek SV307 clase 1, posicionado sobre un trípode a la altura de 1,5 m indicada anteriormente.

Nota 5: Los registros de las condiciones meteorológicas realizados durante el ensayo, se encuentran a disposición del cliente en el Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L. y podrán ser aportados para garantizar la trazabilidad del Informe de ensayo.

Se ha verificado el estado de la calibración del analizador antes y después de efectuar las mediciones mediante un calibrador acústico Brüel & Kjaer 4231, clase 1, garantizando un margen de desviación no superior a 0,3 dB respecto el valor de referencia inicial. Asimismo, el nivel de presión sonora visualizado en las comprobaciones ha estado comprendido dentro del margen de tolerancia definido respecto del valor de referencia del calibrador acústico.



Nota 6: Los registros de las verificaciones de la calibración realizadas antes y después del ensayo, se encuentran a disposición del cliente en el Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L. y podrán ser aportados para garantizar la trazabilidad del Informe de ensayo.

No se han producido saturaciones en ninguno de los registros elegidos tras el postprocesado de datos.

El ensayo de medida de niveles de presión sonora de inmisión transmitidos por las fuentes sonoras emisoras evaluadas, incluido el muestreo previo y la evaluación del ruido residual, se ha realizado durante la noche del viernes 20 de septiembre y la madrugada del sábado 21 de septiembre de 2.024, entre las 22:30 horas del viernes y las 03:20 horas del sábado

-De la misma forma, se debe de tener en cuenta el **Informe de la Arquitecta Técnica del Ayuntamiento de Llanes** de fecha 22 de octubre de 2024, anteriormente transcrito, acerca del **Informe de Ensayo de Niveles de Presión Sonora de Inmisión** realizado del **20 a 21 de septiembre de 2024** presentado por D. Raúl Gutiérrez Salgado, en el que se concluye lo siguiente:

"cumple con los requisitos técnicos establecidos para su toma en consideración para poder incoar un procedimiento sancionador, ante la reincidencia manifiesta deberá tenerse en cuenta el expediente RES/2023/85) para valoración".

Por lo expuesto anteriormente, **en ningún momento hay ausencia de motivación.**

C) -Con respecto a lo alegado sobre la **Ausencia de Explicación de la Graduación de la Propuesta de Sanción**, hay que destacar lo siguiente:

En el artículo 29.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se manifiesta, lo siguiente:

"2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas".

Los criterios de graduación de la sanción en el mismo artículo 29 en su punto tercero establece que son:

"a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.

c) La naturaleza de los perjuicios causados.

d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa".

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES19S001L

RES/2024/255

El principio de proporcionalidad se conoce como un límite a la discrecionalidad administrativa dado que las leyes no determinan sanciones de cuantía fija, si no que existe un intervalo de opciones, igualmente este principio significa que la sanción debe ser ajustada a la gravedad del hecho constitutivo de infracción, idónea y necesaria.

Debe tenerse en cuenta lo manifestado por la Arquitecta Municipal en su informe de 22de octubre de 2024:

"ante la reincidencia manifiesta deberá tenerse en cuenta el expediente RES/2023/85) para valoración".

De la misma forma debe de resaltar en este punto que consta:

*En el expediente **RES/2020/235** Carta de Pago del Club Marítimo de Celorio de fecha 4 de Julio de 2022 cuya representación la ostenta D. Julio Bobes Bascarán correspondiente al pago de la multa impuesta en la Resolución de 6 de mayo de 2022 del Concejal Delegado de Economía, Presupuestos y Hacienda, y Expedientes Sancionadores del Excmo. Ayuntamiento de Llanes (Resolución Número 1438/2022) por importe de **1.500 Euros**.*

Por lo tanto, el Club Marítimo de Celorio cuya representación la ostenta D. Julio Bobes Bascarán reconoce la comisión de la infracción tipificada en el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido (BOE NÚM 276 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2003) que establece que son infracciones graves: "la superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas"

No consta en el expediente que haya presentado ni recurso administrativo por parte de D. Julio Bobes Bascarán en representación del Club Marítimo de Celorio, ni demanda al respecto.

*Igualmente, en el expediente RES/2024/83 encontramos multa impuesta en la Resolución de 19 de julio de 2024 del Concejal Delegado (Resolución Número 2477/2024) por importe de **3.000 €**, cuyo recurso de reposición presentado por el CLUB MARÍTIMO DE CELORIO con CIF G33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascarán, fue desestimando por Resolución de 2 de septiembre de 2024.*

Consta que se ha presentado demanda al respecto por parte Club Marítimo de Celorio representado por parte de D. Julio Bobes Bascarán como Presidente del citado Club.

*Hay que tener en cuenta, que en el **Informe de Ensayo de Niveles de Presión Sonora de Inmisión realizado del 20 a 21 de septiembre de 2024** presentado por D. Raúl Gutiérrez Salgado con fecha de Justificante de Presentación de 15 de octubre de 2024, 12:59:28, Número 1214, en dicho informe se manifiesta, entre otros lo siguiente:*

"El nivel de ruido transmitido a la vivienda afectada, supera con creces los límites legislativos en horario nocturno, habiéndose producido eventos sonoros cuyo nivel de ruido ha superado el límite



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES19S001L

RES/2024/255

legislativo establecido para el citado horario (50 dBA) en 7 dBA, llegándose a alcanzar niveles de hasta 57 dBA”.

“Con el estudio realizado se demuestra que:

1.- el ruido transmitido supera de forma flagrante los niveles máximos legalmente previstos en horario nocturno, quedando acreditado de esta forma su incidencia en el normal disfrute de las viviendas y sus zonas privadas ajardinadas de uso residencial, tal como prescribe el Anexo V del Real Decreto 1367/2007;

2.- las fuentes evaluadas de la actividad de juegos de mesa son molestas, excediendo de los límites tolerables, dificultando a los propietarios de la vivienda afectada el correcto uso y disfrute de la misma”.

Por lo expuesto anteriormente, **en ningún momento hay ausencia de explicación de la graduación de la propuesta de sanción.**

D) -Con respecto a lo alegado sobre el **Valor Probatorio de la Documental que consta en el Expediente.** hay que destacar lo siguiente:

Teniendo en cuenta el **artículo 62.1** de la **Ley 39/2015**, de **1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas**, que establece lo siguiente:

“1. Se entiende por **denuncia**, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, **pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo**”.

Teniendo en cuenta el **artículo 24.2 de la Constitución** (“Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables **y a la presunción de inocencia**”), que exige que para que haya sanción es necesario una prueba de cargo suficiente que permita a la Administración deducir su juicio de reproche correspondiéndole la carga de la prueba a quien acusa, esto es, a la Administración, ya que nadie está obligado a demostrar su propia inocencia .

Teniendo en cuenta el apartado **“3.4.- DESCRIPCIÓN DE LOS DETALLES DEL PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO DE MEDIDA DE LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA DE INMISIÓN** del Informe de **Ensayo de Niveles de Presión Sonora de Inmisión** realizado del **20 a 21 de septiembre de 2024** presentado por D. Raúl Gutiérrez Salgado con fecha de Justificante de Presentación de 15 de octubre de 2024, 12:59:28, Número 12140, anteriormente transcrito.

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES19S001L

RES/2024/255

Teniendo en cuenta el Informe de la **Arquitecta Técnica del Ayuntamiento de Llanes** de fecha 22 de octubre de 2024, anteriormente transcrito, acerca del Informe **de Niveles de Presión Sonora de Inmisión** realizado del **20 a 21 de septiembre de 2024** aportado por el denunciante, D. Raúl Gutiérrez Salgado, en el que se concluye, entre otros:

"cumple con los requisitos técnicos establecidos para su toma en consideración para poder incoar un procedimiento sancionador, ante la reincidencia manifiesta deberá tenerse en cuenta el expediente RES/2023/85) para valoración".

Teniendo en cuenta, que **los instrumentos utilizados y en las mediciones (sonómetro y calibrador)** se hallaban amparados por los respectivos certificados de verificación periódica, cuyo periodo de validez comprendía la fecha en la que se realizó la medición.

Teniendo en cuenta que el **Tribunal Constitucional en Auto 193/2004, de 26 de mayo**, los datos tomados por este tipo de aparatos gozan de **una presunción iuris tantum de veracidad, siempre que dichos aparatos hayan sido fabricados y hayan superado los controles establecidos por la normativa técnica vigente en cada momento, y así resulte acreditado, además, mediante las correspondientes certificaciones de naturaleza técnica**, como aquí acontece.

Teniendo en cuenta, que en el Informe **de Ensayo de Niveles de Presión Sonora de Inmisión** realizado **del 20 a 21 de septiembre de 2024** presentado por D. Raúl Gutiérrez Salgado con fecha de Justificante de Presentación de 15 de octubre de 2024, 12:59:28, Número 12140, en dicho informe se manifiesta, entre otros lo siguiente:

"3.- PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

3.1.- PROCEDIMIENTO, LEGISLACIÓN, NORMAS Y DOCUMENTACIÓN

Para la realización del Ensayo se han tenido en cuenta las prescripciones establecidas en la legislación que se relaciona a continuación:

⇒ Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Nota aclaratoria: el Decreto 99/1985 ha sido derogado por la Ley del Principado de Asturias 1/2023, de 15 de marzo, de Calidad Ambiental y en Llanes no existe Ordenanza Municipal del ruido, pero sin embargo está vigente lo dispuesto tanto en el ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LAS NORMAS PROVISIONALES DEL CONCEJO DE LLANES (Agosto de 2.022) como en el DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE UNAS NORMAS PROVISIONALES DEL



CONCEJO DE LLANES (Documento aprobado definitivamente por Resolución de fecha 16 de abril de 2024).

El citado Estudio Ambiental del Concejo de Llanes, recoge en su apartado 2.4.15 "Legislación en materia de ruido" que las figuras legales son la Ley 37/2003 del ruido y el Real Decreto 1367/2007.

Por su parte, el Documento para la Aprobación Definitiva de unas Normas Provisionales del Concejo de Llanes, indica en su apartado 4 "Contaminación acústica" que "A los efectos del cumplimiento de las determinaciones de protección acústica se estará a lo dispuesto en el Estudio Ambiental Estratégico y en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido."

Se ha seguido asimismo el procedimiento de ensayo y los cálculos expuestos en el procedimiento específico regulado por la Instrucción Técnica IT-004: "Medición de ruido ambiental" del Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L.

El Informe ha sido realizado según las pautas del sistema de gestión de la calidad implementado por el Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L., que cumplen con lo estipulado en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

La ejecución del Ensayo, así como la redacción del Informe ha sido efectuada por ingenieros superiores industriales, cualificados según el procedimiento de formación y cualificación del Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L.

Por último, aparte de los documentos legislativos indicados anteriormente, se han podido consultar para la realización del Ensayo y/o la elaboración del Informe, las disposiciones establecidas en las siguientes normas y documentos:

⇒ Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

⇒ RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 6 de agosto de 2003 relativa a las Orientaciones sobre los métodos de cálculo provisionales revisados para el ruido industrial, procedente de aeronaves, del tráfico rodado y ferroviario, y los datos de emisiones correspondientes.

⇒ DIRECTIVA (UE) 2015/996 DE LA COMISIÓN de 19 de agosto de 2015 por la que se establecen métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

⇒ DIRECTIVA (UE) 2020/367 DE LA COMISIÓN de 4 de marzo de 2020 por la que se modifica el anexo III de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al establecimiento de métodos de evaluación para los efectos nocivos del ruido ambiental.

⇒ DIRECTIVA DELEGADA (UE) 2022/1226 DE LA COMISIÓN de 21 de diciembre de 2020 por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo II de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a los métodos comunes para la evaluación del ruido.



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

4N29 6D59 266H 1M3S 0091



RES19S001L

RES/2024/255

⇒ Libro verde de la Comisión Europea sobre ruido ambiental. 4 de agosto de 1.996. ⇒ Environmental Noise Guidelines for the European Region. World Health Organization 2018.

⇒ LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

⇒ Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

⇒ Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

⇒ Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental.

⇒ Corrección de errores de la Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. (BOE Martes 22 de enero de 2019).

⇒ Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

⇒ Orden PCM/80/2022, de 7 de febrero, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

⇒ GUÍA BÁSICA DE RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS COMUNES DE EVALUACIÓN DEL RUIDO EN EUROPA (CNOSSOS-EU). Recomendaciones para su aplicación a la evaluación del ruido de fuentes industriales, carreteras, ferrocarriles y aglomeraciones. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Subdirección General Aire Limpio y Sostenibilidad Industrial. Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Centro de Estudios de Técnicas Ampliadas. Área de Ruido Ambiental. Madrid, septiembre de 2022 (rev.04).

⇒ Ley del Principado de Asturias 1/2023, de 15 de marzo, de Calidad Ambiental

⇒ Resolución de 25 de abril de 2014, de la Consejería de Fomento, del Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la evaluación y determinación del impacto acústico de las instalaciones industriales en el Principado de Asturias.

⇒ ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LAS NORMAS PROVISIONALES DEL CONCEJO DE LLANES. Agosto de 2.022.



⇒ DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE UNAS NORMAS PROVISIONALES DEL CONCEJO DE LLANES. Documento aprobado definitivamente por Resolución de fecha 16 de abril de 2024.

⇒ UNE 74201. Acústica. Esquema de clasificación de acústica de edificios.

⇒ Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, de la Generalidad de Cataluña.

⇒ Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

⇒ Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

⇒ Guía de contaminación acústica: Guía Técnica de aplicación del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

⇒ Ordenanza sobre protección contra contaminación acústica y térmica del Ayuntamiento de Madrid (25-02-2011).

⇒ Guía de medida y evaluación del ruido de actividades o instalaciones según Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, Versión 1 Diciembre 2.011 realizada por AECOR.

⇒ Procedimiento Normalizado de Trabajo AC-001 Rev. 3 de Julio de 2010. Título: Determinación de los índices acústicos de inspección de actividades según R.D. 1367/07, realizado por ACUSTILAB.

⇒ Instrucción Técnica IT- RUIDO-IPPC-01 Rev: 00 de 1 de Junio de 2010, relativa al control de las exigencias en materia de ruido a las instalaciones IPPC. Instalaciones existentes.

⇒ Apuntes del Curso: Implantación de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 en los laboratorios. Impartido en Madrid, del 19 al 21 de febrero de 2.008, con un total de 19 horas lectivas. Organizado por AENOR.

⇒ Apuntes del Curso: normas, procedimientos y evaluación de la incertidumbre para procesos de acreditación relacionados con la contaminación acústica. Organizada por la Universidad Politécnica de Valencia e impartida en Gandía, los días 20 y 27 de mayo de 2.009, con un total de 10 horas lectivas.

⇒ Apuntes del Curso: Acreditación en Acústica: Garantía de calidad. Organizado por Álava Ingenieros e impartido en Madrid, los días 10 y 11 de noviembre de 2.009, con un total de 13 horas lectivas.

⇒ Apuntes del Curso: Inspección de ruido ambiental Real Decreto 1367:2007. Organizado por la Universidad Politécnica de Madrid, el Grupo de Investigación en Instrumentación y Acústica



Aplicada (I2A2) y el Centro de Acústica Aplicada y Evaluación No Destructiva "CAEND" dirigido por el Catedrático D. Manuel Recuero López e impartido en Madrid, los días 9 y 10 de junio de 2.010, con un total de 16 horas lectivas.

⇒ Apuntes de la Jornada "Ruido Ambiental" organizada por los Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) y el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) e impartida en Madrid el 8 de Julio de 2.022.

⇒ Apuntes de la Jornada "Ruido Ambiental" organizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) y el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) e impartida en Madrid el 14 de Mayo de 2.024.

⇒ Road traffic noise effects on cardiovascular, respiratory, and metabolic health: An integrative model of biological mechanisms. Alberto Recio, Cristina Linares, José Ramón Banegas, Julio Díaz. Abril 2016.

⇒ Health impact assessment of traffic noise in Madrid (Spain). Alberto Recio, Cristina Linares, José Ramón Banegas, Julio Díaz. Octubre 2014.

⇒ UNE-ISO 1996-1 Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de evaluación.

⇒ UNE-ISO 1996-2 Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 2: Determinación de los niveles de presión sonora. ⇒ UNE-ISO 226 Acústica. Líneas isofónicas normales

⇒ UNE-EN ISO/IEC 17025: Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.

⇒ EUROLAB "Cook Book" – Doc No. 8. Determination of conformance with specifications using measurement uncertainties – possible strategies.

⇒ EUROLAB Technical Report No. 01/ 2017 January 2017. Decision rules applied to conformity assessment.

⇒ ISO 14253-1. Geometrical product specifications (GPS) -- Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment -- Part 1: Decision rules for verifying conformity or nonconformity with specifications.

⇒ Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.

⇒ Manual de Gestión de la Calidad del Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L.

⇒ Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida.



⇒ CGA-ENAC-LEC Rev.7 Mayo 2018: Criterios generales para la acreditación de laboratorios de ensayo y calibración según norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017.

⇒ PAC-ENAC-LEC Rev.6 Mayo 2018: Procedimiento de Acreditación de Laboratorios.

⇒ TR UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. Plan de transición a UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.

⇒ Apuntes del Curso: "Plan de Transición de la norma ISO/IEC 17025:2005 a ISO/IEC 17025:2017 – enfoque de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Laboratorios de Ensayo, Calibración y Análisis – EUROLAB.aisbl". Organizado por la Asociación de Entidades de Ensayo, Calibración y Análisis (FELAB) e impartido en Madrid, el día 12 de abril de 2.018, con un total de 8 horas lectivas.

⇒ Apuntes del curso: Evaluación de la Calidad en Ejercicios de Intercomparación conforme a ISO/IEC 17025:2005. Organizado por la Asociación de Entidades de Ensayo, Calibración y Análisis (FELAB) e impartido en Madrid, los días 4 y 5 de octubre de 2.011, con un total de 14 horas lectivas.

⇒ CGA-ENAC-LEC Rev.9 Marzo 2020: Criterios generales para la acreditación de laboratorios de ensayo y calibración según norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

⇒ PAC-ENAC Rev.3 Noviembre 2019: Procedimiento de Acreditación.

⇒ G-ENAC-09 Rev. 1 Julio 2005: Guía para la expresión de la incertidumbre en los ensayos cuantitativos.

⇒ G-ENAC-14 Rev. 1 Septiembre 2008: Guía sobre la participación en programas de intercomparaciones.

⇒ ILAC G8:09/2019. Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad.

⇒ NT-03 Rev. 6 Junio 2018: Política de ENAC sobre Intercomparaciones.

⇒ NT-45 Rev. 2 Enero 2015: Laboratorios de Ensayo: Acreditación en el ámbito de la acústica.

⇒ NT-64 Rev. 4Febrero 2020. Esquemas de Evaluación de la Conformidad. Procedimiento de evaluación y criterios para su aceptación.

⇒ NT-74 Rev. 3 Abril 2020: Política de trazabilidad metrológica de ENAC.

⇒ NT-86 Rev. 4 Febrero 2019: Laboratorios de ensayo y calibración: identificación de los métodos en los alcances de acreditación y acciones a tomar en caso de ser revisados.

⇒ Calidad en los laboratorios de calibraciones y ensayos. Mejora de los procesos. Gilles Revoil.

⇒ Estimación de la incertidumbre. Medidas y ensayos. Christophe Perruchet y Marc Priel.



⇒ *Manual práctico de calidad en los laboratorios. Enfoque ISO 17025:2005 (2ª edición). Salvador Sagrado. Emilio Bonet. María José Medina. Yolanda Martín.*

⇒ *Acústica Ambiental: análisis, legislación y soluciones. Temas de acústica. SEA. ⇒ Guía técnica para la gestión del ruido ambiental en las administraciones locales. Diputación Foral de Vizcaya, Departamento de Medio Ambiente.*

⇒ *Ruido ambiental. Brüel&Kjær Sound & Vibration Measurement A/S.*

⇒ *Conceptos básicos del ruido ambiental. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.*

⇒ *Manual de acústica ambiental y arquitectónica. Rodrigo Oviedo López y Rocío Perera Martín. 1ª Edición, 2017.*

⇒ *Contaminación acústica. Gestión del ruido por las Corporaciones Locales. Aspectos jurídicos, técnicos y sanitarios" – Jaime Galbarro Muñoz, Joaquín J. Herrera Del Rey, Antonio Peidro Cuadros, José L. Rodríguez Laínz. 1ª Edición, 2018. ⇒ Innovación para el control del ruido ambiental. Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha. 1ª Edición, 2013.*

Nota aclaratoria: La NT-86 de ENAC, establece que desde julio de 2018, los métodos de ensayo y calibración se referencien con el código que los identifica, sin incluir su estado de revisión (p.e. norma UNE-EN ISO sin año), excepto en casos particulares en los que existan circunstancias demostradas que obliguen al laboratorio a usar revisiones anteriores (fundamentalmente por exigencias reglamentarias o de un dueño de esquema), en cuyo caso sí se incluirá adicionalmente una referencia a dicha revisión en el alcance de acreditación. Dicho criterio es el utilizado en el presente Informe para la referencia de las normas UNE-EN ISO.

3.2.2.- EQUIPOS DE MEDIDA

El laboratorio está provisto con todos los equipos para el muestreo, la medición y el ensayo, requeridos para la correcta ejecución del ensayo realizado y cumplen los requisitos establecidos en el apartado 6.4 de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

El ensayo se ha realizado con los siguientes equipos de medida y accesorios de ensayo de nuestra propiedad:

Referencia	Equipo / Accesorio	Nº Serie	Descripción
EM-001	B&K 2260J Observer	2354872	Analizador de frecuencia en tiempo real
clase 1 EM-002	B&K 4189	2352881	Micrófono ½"
EM-003	B&K 4231	2343151	Calibrador acústico clase 1
EM-004 multifunción	TESTO 435-4	01406153/708	Instrumento de medición



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES19S001L

RES/2024/255

EM-005 TESTO 0635 1535 10153152/708 Sonda multifunción térmica de velocidad con
medición integrada de
temperatura y humedad

EM-006 STARRET - Flexómetro

AE-028 BOSCH BT 150 - Trípode ligero para sonómetro

AE-026 B&K UA 0459 - Cubierta antiviento de 65 mm para
micro de 1/2"

AE-016 Trípode robusto - Trípode robusto

EM-009 SVANTEK SV307 - Analizador de frecuencia en tiempo real clase
1

AE-031 SVANTEK SA209 - Cubierta antiviento de 130 mm para micro de 1/2"

El laboratorio dispone de los certificados de verificación y/o calibración externa e interna de los equipos de ensayo. Las calibraciones externas de los equipos han sido realizadas por laboratorios acreditados ENAC.

Los equipos de medida y de ensayo utilizados por el laboratorio han sido verificados y, en su caso calibrados, antes de su puesta en servicio y posteriormente cuando lo señale el programa de mantenimiento, verificación y calibración del laboratorio (las verificaciones de calibrador, sonómetro y micrófono se realizan anualmente cumpliendo lo establecido en la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida)

Adicionalmente se realizan de forma voluntaria calibraciones ENAC de los equipos, anualmente para el caso del calibrador, tal como recomienda el apartado 5.2 de la norma UNE-ISO 1996-2 y el apartado 4.3 de la norma UNE-EN ISO 16283-1 y cada dos años para el caso del resto del sistema de instrumentación de medición de sonido audible, según especifican los apartados indicados de las dos normas UNE citadas anteriormente).

Nota 4: En el Anexo A.1 del presente Informe se adjuntan los Certificados de verificación de nuestros equipos, así como los Certificados de calibración ENAC de los mismos.



3.3.- MUESTREO

Se trata de evaluar el ruido transmitido por los participantes de unas jornadas lúdicas de juegos de mesa desarrollas en las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, las cuales colindan con la parcela donde se ubica la vivienda unifamiliar que presenta afección sonora, sitaCelorio - Llanes.

En la finca " existen dos viviendas unifamiliares, aunque únicamente se ha evaluado la actividad ruidosa en la Villa denominada", por ser la más cercana a las instalaciones del Club Marítimo.

La parcela de la finca "..... colinda con el Club por el límite Sureste. La vivienda afectada, así como aproximadamente la zona del Club donde se desarrollan las jornadas, se indican en la siguiente fotografía:



Ortofoto 1: captura de google maps de la ubicación del Club y la parcela y vivienda afectada



En la fotografía anterior se indica con un óvalo de color azul la zona aproximada de las instalaciones del Club donde se desarrollan las jornadas.

Según pudo apreciar el Director Técnico del Laboratorio durante la noche del viernes y la madrugada del sábado 21 de septiembre, a diferencia de las jornadas desarrolladas durante el mes de abril, no se ha utilizado la carpa exterior, desarrollándose todas las partidas en el interior de la edificación, aunque los participantes suelen salir a hablar al exterior.

En el interior de la edificación con fachada acristalada y ventanas tipo corredera, se desarrollaban varias partidas simultáneamente.

Las fuentes sonoras potencialmente más ruidosas existentes en la actividad a evaluar el día de la realización del ensayo, han sido las voces, gritos, aplausos, conversaciones y risas de los participantes, tanto los ubicados en el interior de la edificación, como los que se hallaban en el exterior de la misma.

Dada la tipología de las fuentes sonoras auditadas y la ubicación de la vivienda unifamiliar con afección sonora, la transmisión del ruido generado por las mismas es lógicamente por vía aérea.

Según las prescripciones establecidas en el artículo 24.3 del Real Decreto 1367/2007 (se cita textualmente el mismo con el fin de evitar malinterpretaciones o tratar de tergiversar su contenido por parte de terceros): "Ninguna instalación, establecimiento, actividad industrial, comercial, de almacenamiento, deportivo-recreativa o de ocio podrá transmitir a los locales colindantes en función del uso de éstos, niveles de ruido superiores a los establecidos en la tabla B2, del anexo III, evaluados de conformidad con los procedimientos del anexo IV. **A estos efectos, se considerará que dos locales son colindantes, cuando en ningún momento se produce la transmisión de ruido entre el emisor y el receptor a través del medio ambiente exterior**".

Es decir, las fuentes emisoras (participantes de las jornadas de juegos de mesa) y la vivienda unifamiliar receptora no son locales colindantes, ya que la transmisión de ruido entre el emisor y el receptor es a través del medio ambiente exterior, por tratarse de fuentes sonoras fundamentalmente aéreas, por lo tanto, siguiendo explícitamente lo que prescribe el protocolo de medida del real decreto 1367/2007, no se puede realizar el ensayo del ruido que se transmite en el interior de la vivienda que presenta la afección sonora sino que la evaluación de los niveles de presión sonora máximos de inmisión debe auditarse en el medio ambiente exterior de la misma.

Las presentes consideraciones se realizan apoyándose además de en el citado artículo del real decreto, en las prescripciones establecidas tanto en las Ordenanzas Municipales de Madrid, Murcia y Valencia, como en el Decreto 176/2009, de la Generalidad de Cataluña, como en la Guía Técnica de aplicación del Decreto 6/2012, de la Junta de Andalucía, que son documentos públicos reconocidos elaborados por entidades competentes, redactados posteriormente al Real Decreto 1367/2007 (se cita literalmente el último párrafo del ejemplo 1 de la página 12 de la Guía de



Andalucía: "Hay que recordar que sólo serán necesarias las medidas en interiores en el caso de que el local emisor y el receptor sean acústicamente colindantes. Por tanto, en los casos en los que se presentan reclamaciones contra emisores acústicos y estos no son acústicamente colindantes con el domicilio denunciante, **NO SE PUEDE MEDIR EN LA VIVIENDA DEL RECLAMANTE**, sólo se deberán comprobar los niveles transmitidos al exterior por el emisor, y siempre que existan, en los locales colindantes a él").

Nota aclaratoria: con el fin de evitar tergiversar el contenido del presente Informe por parte de terceros, las consideraciones referentes a la legislación citada, se realizan precisamente porque tanto la definición de colindancia de locales, como otra serie de aspectos técnicos del protocolo de evaluación del real decreto 1367/2007, para nada son establecidos de forma clara en el mismo, sino que generan ambigüedades que pueden transformarse en malinterpretaciones del informe por parte de terceros. En ausencia de una Guía aclaratoria de las lagunas técnicas que presenta el protocolo de medida del real decreto, es necesario acudir a legislación y normativa acústica redactada posteriormente a la publicación del mismo por las diversas Comunidades Autónomas o Ayuntamientos, varias de las cuales se han citado anteriormente.

Por otra parte, teniendo en cuenta el Anexo V del Real Decreto 1367/2007, el cual establece los criterios para determinar la inclusión de un sector del territorio en un tipo de área acústica, indica que **las zonas privadas ajardinadas se incluyen dentro del área acústica de uso residencial**, debiéndose cumplir por tanto en el interior de las mismas, los valores límite establecidos para el citado uso.

Finalmente, y tal y como se ha indicado anteriormente, la Ley del ruido define la contaminación acústica "como la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, **incluso cuando su efecto sea perturbar el disfrute de los sonidos de origen natural**, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente".

Obviamente dichos sonidos de origen natural, como pueden ser el canto de los pájaros o el sonido del mar, se disfrutan desde la zona verde exterior y no desde el interior de la vivienda con ventana cerrada.

Por todo lo expuesto, el muestreo se ha realizado verificando si en el medio ambiente exterior del límite de la parcela de la vivienda afectada, que colinda con el Club Marítimo de Celorio, los ruidos procedentes de las jornadas de juegos de mesa desarrolladas en el Club, cumplen o no, los valores límite establecidos en el real decreto 1367/2007.

Se ha realizado el muestreo en varios puntos del medio ambiente exterior del límite Sureste de la parcela afectada y se eligió como punto de evaluación (uno) aquel que presentaba los mayores niveles de presión sonora de inmisión, ya que según el criterio de interpretación del Real Decreto 1367/2007 realizado por el Centro de Acústica Aplicada y Evaluación No Destructiva "CAEND" (centro de investigación creado el 19 de noviembre de 2.009 mediante convenio entre el Consejo



Superior de Investigaciones Científicas "CSIC" y el Grupo de Investigación en Instrumentación y Acústica Aplicada "I2A2" de la Universidad Politécnica de Madrid "UPM", dirigido por el Catedrático D. Manuel Recuero López), es posible reducir el número de posiciones de evaluación en el medio ambiente exterior a una sola, siempre y cuando se asegure que se trata de la posición más desfavorable, tal como se ha realizado en el ensayo

Por tanto, el muestreo realizado en el medio ambiente exterior, no es condicionado, circunstancia que se tendrá en cuenta en la evaluación de la conformidad.

En consecuencia, se realizó el estudio de niveles de ruido de inmisión relativo a las siguientes zonas emisora y receptora:

Zona emisora: parcela colindante donde se ubica el Club Marítimo de Celorio, situada al Sureste de la finca ".....en la que se halla la vivienda unifamiliar con afección sonora. Fuentes sonoras a evaluar: voces, gritos, aplausos, conversaciones y risas de los participantes en las jornadas lúdicas de juegos de mesa, tanto los ubicados en el exterior, como los que se hallaban en el interior de la edificación con fachada acristalada.

Zona receptora: medio ambiente exterior del límite Sureste de la finca "..... en la que se ubica la vivienda unifamiliar ".....", sita en laCelorio - Llanes. Ubicación del punto de medida elegido tras el muestreo: El punto elegido tras el muestreo para realizar los registros, se ubica a una distancia > 2 m de la esquina Sureste de la parcela y 3,32 m de la fachada de la vivienda, con el fin de ubicarse en una posición de campo libre evitando realizar corrección por las posibles reflexiones de la fachada posterior, tal como prescribe la norma UNE-ISO 1996-2. Tal como indica el apartado 10 del Anejo IV del R.D. 1513/2005, los mapas deberán estar convenientemente georreferenciados mediante coordenadas, por lo tanto, la ubicación del punto donde se efectuaron las medidas se recogen en la siguiente tabla:

PUNTO	Coord. UTM	
	X	Y
1 (SURESTE)	353.511,89	4.810.315,66
DATUM	ETRS89	
HUSO	30	

A su vez en el citado Informe de **Ensayo de Niveles de Presión Sonora de Inmisión** realizado del **20 a 21 de septiembre de 2024** presentado por D. Raúl Gutiérrez Salgado con fecha de Justificante de Presentación de 15 de octubre de 2024, 12:59:28, Número 12140, se aportan como **ANEXOS:**

**ANEXO 1.- CERTIFICADOS DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN ENAC**

ANEXO 2.- DECLARACIÓN RESPONSABLE SEGÚN REAL DECRETO 410/2010 Y CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DEL LABORATORIO DE ACÚSTICA MERINO INGENIEROS S.L. EN LOS EJERCICIOS DE COMPARACIÓN INTERLABORATORIOS DE ACÚSTICA REALIZADOS POR AECOR EN LOS AÑOS 2007-2008, 2009 Y 2014, POR ASOCAS EN EL AÑO 2011 Y POR CTA EN LOS AÑOS 2016, 2018, 2021 Y 2023 A.

Hay que tener en cuenta que este tipo de aparatos (calibradores y sonómetros) cuentan con una gran precisión y fiabilidad desde un punto de vista técnico, y que tal como se expuso anteriormente estos están sometidos a un exhaustivo control técnico para asegurar su operatividad y efectividad, el interesado no aporta prueba de cargo suficiente ni elemento de convicción en sus alegaciones para desvirtuar la presunción de veracidad del Informe de **Ensayo de Niveles de Presión Sonora de Inmisión** realizado del **20 a 21 de septiembre de 2024**, no presenta pruebas de que se haya producido una manipulación externa del aparato ni un funcionamiento defectuoso de los instrumentos utilizados, además hay que tener presente lo antes mencionado, que el Acuerdo de Incoación fue notificado el 8 de noviembre de 2024, por la Policía Local de Llanes y que no se ha solicitado acceso al expediente para examinar el citado Informe de **Ensayo de Niveles de Presión Sonora de Inmisión** realizado del **20 a 21 de septiembre de 2024**.

Por lo expuesto anteriormente, **no se estima lo alegado en relación al Valor Probatorio de la Documental que consta en el Expediente.**

E) -Con respecto a lo alegado sobre el **Sobre la Nulidad de Pleno Derecho de la Resolución Recurrida**, hay que destacar lo siguiente:

Que la presunción de inocencia se fundamenta en el **artículo 24.2 de la Constitución** y en relación a los procedimientos administrativos sancionadores encontramos **el artículo 53.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre**, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que establece "A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario".

En la **STS 28.04.2016** (RC 677/2014): "cabe significar que **el derecho a la presunción de inocencia, que rige sin excepción en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador**, según refiere el Tribunal Constitucional en la sentencia 66/2007, de 27 de marzo, comporta que «no pueda imponerse sanción alguna que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria lícita», e implica también el reconocimiento del derecho a un procedimiento administrativo sancionador debido o con todas las garantías, **que respete el principio de contradicción y en que el presunto responsable tenga la oportunidad de defender sus propias posiciones**, vedando la incoación de expedientes sancionadores cuando resulte apreciable de forma inequívoca o manifiesta la inexistencia de indicios racionales de que se ha cometido una conducta infractora, o en los que esté ausente la antijuridicidad o la culpabilidad"

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES19S001L

RES/2024/255

Volvemos en este punto a recordar que el Acuerdo de Incoación fue notificado el 8 de noviembre de 2024, por la Policía Local de Llanes y no se ha solicitado acceso al expediente para examinar el citado Informe de **Ensayo de Niveles de Presión Sonora de Inmisión** realizado del **20 a 21 de septiembre de 2024**.

De la misma forma resaltamos lo expuesto anteriormente, el interesado **no aporta prueba de cargo suficiente ni elemento de convicción en sus alegaciones para desvirtuar la presunción de veracidad del Informe de Ensayo de Niveles de Presión Sonora de Inmisión** realizado del **20 a 21 de septiembre de 2024**, y que **no presenta pruebas de que se haya producido una manipulación externa del aparato ni un funcionamiento defectuoso de los instrumentos utilizados**.

Por lo expuesto anteriormente, **no se estima lo alegado en relación a la nulidad de pleno derecho de la Resolución recurrida**.

Resultando probado la comisión de los hechos, en lugar, fecha y hora que se detalla en el procedimiento.

Conforme establece el artículo 26 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa.

Los hechos descritos son constitutivos de la infracción tipificada como grave en el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE NÚM 276, DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2003) que establece que son infracciones graves: "la superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas"

Visto que conforme lo dispuesto en el artículo 29.1.b) 1º de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido: "b) En el caso de infracciones graves: 1.º Multas desde 601 euros hasta 12.000 euros".

En este caso a la vista de lo alegado y lo anteriormente expuesto, **NO PROCEDE ESTIMAR** lo solicitado por CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, con CIF G33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias, cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascaran por comisión de la siguiente infracción tipificada como grave en el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, por el ruido transmitido por los usuarios de las jornadas lúdicas, **durante la noche del viernes 20 y la madrugada del sábado 21 de septiembre de 2024(Entre las 22:30 horas del viernes y las 03:20 horas del sábado)**.

Respecto a la resolución recurrida cabe señalar que se halla sustentada en una exhaustiva exposición de motivos que contiene los elementos que determina el artículo 64 de la LPAC.

De conformidad con la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en relación con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y la delegación conferida a esta concejalía en virtud de Resolución de Alcaldía de 12 de julio de 2023, publicada en

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

4N29 6D59 266H 1M3S 0091



RES19S001L

RES/2024/255

el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 141 de 24 de julio de 2023, confiriendo delegación genérica para dirigir los servicios correspondientes, así como la gestión en general, así como la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y ampliadas por Resolución de fecha 18 de julio de 2023, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 146 de fecha 31 de julio de 2023.

Vista la documentación obrante en el expediente y la instrucción practicada.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 90 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

CONCLUSION

A la vista de las argumentaciones y consideraciones jurídicas expuestas en los fundamentos precedentes, se eleva al Concejal Delegado de Agroganadería, Hacienda y Expedientes Sancionadores de este Excmo. Ayuntamiento de Llanes lo siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO: En virtud de todo lo expuesto y argumentado queda acreditado la comisión de los siguientes hechos por CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, con CIF G33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias, cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascaran:

La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas, por el ruido transmitido por los usuarios de las jornadas lúdicas, **durante la noche del viernes 20 y la madrugada del sábado 21 de septiembre de 2024 (Entre las 22:30 horas del viernes y las 03:20 horas del sábado).**

Supone la comisión del artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido establece que son infracciones graves las siguientes: "La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas."

Se declara como responsable al CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, con CIF G33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias, cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascaran, por contravenir lo estipulado en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en su artículo 28.3.a) y se propone imponer la sanción de 4.500 €.

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

4N29 6D59 266H 1M3S 0091



RES19S001L

RES/2024/255

SEGUNDO: Desestimar las alegaciones presentadas por el interesado, por las razones y fundamentos jurídicos recogidos en los antecedentes de la presente propuesta de resolución, además de por todo lo que obra en el expediente.

TERCERO: De acuerdo con lo dispuesto en el art. 89.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes.

CUARTO: Elevar, recibidas las alegaciones, el expediente a la concejalía delegada en materia de expedientes sancionadores a los efectos de que dicte Resolución. El órgano competente para la resolución de expedientes sancionadores es Alcaldía, si bien puede delegar la citada competencia, la delegación se ha producido por Resolución de Alcaldía de 12 de julio de 2023, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 141 de 24 de julio de 2023, confiriendo delegación genérica para dirigir los servicios correspondientes, así como la gestión en general, así como la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y ampliadas por Resolución de fecha 18 de julio de 2023, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 146 de fecha 31 de julio de 2023, conforme dispone el art. 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El acuerdo que en su caso dicte el órgano competente, resolviendo el procedimiento sancionador, se notificará al interesado, a la Tesorería municipal y a la Policía Local de Llanes,

De acuerdo con los antecedentes y consideraciones jurídicas expuestas, **salvo mejor criterio fundado en derecho**, se eleva al órgano competente que acordará lo que estime más oportuno"

RESUELVO

PRIMERO. - Declarar la responsabilidad del CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, con CIF G33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias, cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascaran, por los siguientes hechos:

"La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas, por el ruido transmitido por los usuarios de las jornadas lúdicas, **durante la noche del viernes 20 y la madrugada del sábado 21 de septiembre de 2024(Entre las 22:30 horas del viernes y las 03:20 horas del sábado)**".

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

4N29 6D59 266H 1M3S 0091



RES19S001L

RES/2024/255

SEGUNDO. - Imponer al CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, con CIF G33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias, cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascaran, multa por cuantía total de CUATRO MIL QUINIENTOS (**4.500 EUROS**), por comisión del artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido (BOE NÚM 276, de 18 de noviembre de 2003) que tipifica como infracción grave:

"La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas".

TERCERO. - El pago de la mencionada sanción deberá realizarse en los siguientes plazos:

_ - a) Si la notificación de la presente resolución se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. _

- b) Si la notificación de la presente resolución se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

_Si vencidos los plazos indicados, no se hubiera satisfecho la deuda se exigirá en vía de apremio de acuerdo con lo establecido en los artículos 70 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

El pago de la sanción deberá ser abonado mediante:

- Mediante ingreso o transferencia en el número de cuenta ES89 0049 5021 9528 1608 5691 del BANCO SANTANDER, indicando al hacer el ingreso el número de expediente (RES/2024/255).

CUARTO. Notificar al interesado la presente Resolución junto con los recursos pertinentes, así como al denunciante, Tesorería Municipal, al Servicio de Urbanismo y Patrimonio, a la Policía Local, a los efectos oportunos.

Lo que se notifica a los efectos oportunos

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES19S001L

RES/2024/255

siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Llanes

SUAREZ MENENDEZ, CARLA MARIA
La Secretaria General
27/01/2025 08:38